سنن النسائي (المجتبى)

النسائي (ت ٣٠٣هـ)

الجزء ٦

نص المؤلف كما في طبعة: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل ، الأولى، 1433 ه - 2012 م ، دار التأصيل - القاهرة

المصدر: مجموعة OpenITI (KITAB)، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.

نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.

Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

- المجلد السادس

27 - كتاب الطلاق.

1 - باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.

3414 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، قال: أخبرني نافع، عن عبد الله، أنه طلق امرأته وهي حائض، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال: مر عبد الله فليراجعها، ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها، وإن شاء فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.

3415- أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.

3416- أخبرني كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب، قال: حدثنا الزبيدي، قال: سئل الزهري، كيف الطلاق للعدة؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر، قال: طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله عز وجل.

قال عبد الله بن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.

3417 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وعبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع, قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال له: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فردها علي، وقال: إذا طهرت فليطلق، أو ليمسك.

قال ابن عمر: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ".

ـحاشية

3418- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت مجاهدا، يحدثه، عن ابن عباس: في قوله عز وجل: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} قال ابن عباس، رضي الله عنه: قبل عدتهن.

2 - باب: طلاق السنة.

3419 - أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، أنه قال: طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة.

قال الأعمش: سألت إبراهيم فقال مثل ذلك.

ـحاشية

3420- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع.

3- باب: ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض.

3421- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله، أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.

4- باب: الطلاق الحامل.

3422- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر، أو حامل.

5- باب: الطلاق لغير العدة.

3423- أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقها وهي طاهر.

6- الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق.

3424- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن يونس بن جبير، قال: سألت ابن عمر، عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، فقلت له: فتعتد بتلك التطليقة، فقال: مه، أرأيت إن عجز واستحمق.

3425- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فأمره أن براجعها، ثم يستقبل عدتها، قلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: مه، وإن عجز واستحمق.

7 - باب طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ.

3426 - أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت محمود بن لبيد، قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟.

8- باب الرخصة في ذلك.

3427- أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن القاسم، عن مالك، قال: حدثني ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره، أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها، فقال عويمر: فوالله لا أنتهي حتى أسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3428- أخبرنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سعيد بن بزيد الأحمسي، قال: حدثنا الشعبي، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله، إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة.

3429- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن سلمة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة.

3430- أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن أبي عمرو، وهو الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس؛ أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا، فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثا، فهل لها نفقة؟ فقال: ليس لها نفقة ولا سكنى.

9- باب: طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة.

3431- أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه، أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس، فقال: يا ابن عباس، ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم.

ـحاشية

10- باب الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها.

3432- أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل للأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته.

3433- أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير، والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.

11- باب طلاق البتة.

3434- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عنده، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة القرظي فطلقني البتة، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، وخالد بن سعيد بالباب، فلم يأذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه تجهر بما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.

12- باب أمرك بيدك.

3435- أخبرنا علي بن نصر بن علي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال: لا، ثم قال: اللهم غفرا، إلا ما حدثني قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فلقيت كثيرا، فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة، فأخبرته، فقال: نسي.

قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر.

13- باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به.

3436- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها, قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن زوجي طلقني، فأبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.

3437- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثني عبيد الله، قال: حدثني القاسم، عن عائشة، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ فقال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول.

3438- أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن عباس: أن الغميصاء، أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم تلبث أن جاء زوجها، فقال: يا رسول الله، هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لها حتى تذوقي عسيلته.

_حاشية

3439- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سالم بن رزين, يحدث عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: لا، حتى تذوق العسيلة.

_حاشية

3440- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر.

قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب.

14- باب: إحلال المطلقة ثلاثا وما عليها فيه من التغليظ.

3441- أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا أبو نعيم، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة، والواصلة والموصولة، وآكل الربا وموكله، والمحلل والمحلل له.

ـحاشية

15- باب: مواجهة الرجل المرأة بالطلاق.

3442- أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: سألت الزهري، عن التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرني عروة، عن عائشة، أن الكلابية لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك.

16- باب: إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق.

3443- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي بكر، وهو ابن أبي الجهم، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: أرسل إلي زوجي بطلاقي، فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كم طلقك؟ فقلت: ثلاثا، قال: ليس لك نفقة، واعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر تلقين ثيابك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني. مختصر.

3444- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن تميم، مولى فاطمة، عن فاطمة، نحوه.

17- باب تأويل قوله عز وجل {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}.

3445- أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي، قال: حدثنا مخلد، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما، قال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة.

18- باب تأويل هذه الآية على وجه آخر.

3446- أخبرنا قتيبة، عن حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه سمع عبيد بن عمير، قال: سمعت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلا، فتواصيت وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهما، فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب، وقال: لن أعود له، فنزل {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} {إن تتوبا إلى الله} لعائشة - يعني-وحفصة {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا} لقوله بل شربت عسلا, كله في حديث عطاء.

19- باب: الحقي بأهلك ولا يريد الطلاق.

3447- أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم, مصيصي، قال: حدثنا محمد بن مكي بن عيسى، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا يونس، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، قال: سمعت كعب بن مالك، يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقال فيه: فإذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3448- (ح) وأخبرنا سليمان بن داود، قال: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، قال ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب بن مالك، قال: سمعت كعب بن مالك، يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق قصته، وقال: إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربها، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر.

3449- أخبرنا محمد بن جبلة، ومحمد بن يحيى بن محمد، قالا: حدثنا محمد بن موسى بن أعين، قال: حدثنا أبي، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: سمعت أبي كعب بن مالك، قال: وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث، قال: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمركم أن تعتزلوا نساءكم، فقلت للرسول: أطلق امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل تعتزلها فلا تقربها، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني فيهم، فلحقت بهم.

3450 - أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، أن عبد الله بن كعب، قال: سمعت كعبا، يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقال فيه: إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر.

خالفهم معقل بن عبيد الله.

ـحاشية

3451- أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن الزهري، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن عمه عبيد الله بن كعب، قال: سمعت أبي كعبا، يحدث قال: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمركم أن تعتزلوا نساءكم، فقلت للرسول: أطلق امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل تعتزلها ولا تقربها، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله عز وجل، فلحقت بهم.

خالفه معمر.

3452- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد، وهو ابن ثور، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال في حديثه: إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاني، فقال: اعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها؟ قال: لا، ولكن لا تقربها ولم يذكر فيه الحقي بأهلك.

20- باب: طلاق العبد.

3453- أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى، قال: حدثنا علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن معتب، أن أبا حسن، مولى بني نوفل أخبره، قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أعتقنا جميعا، فسألت ابن عباس، فقال: إن راجعتها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خالفه معمر.

3454- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن معتب، عن الحسن، مولى بني نوفل، قال: سئل ابن عباس، عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم عتقا، أيتزوجها؟ قال: نعم، قيل: عمن؟ قال: أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: الحسن هذا من هو؟ لقد حمل صخرة عظيمة.

ـحاشية

21- باب: متى يقع طلاق الصبي.

3455- أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، عن كثير بن السائب، قال: حدثني ابنا قريظة؛ أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فمن كان محتلما، أو نبتت عانته قتل، ومن لم يكن محتلما، أو نبتت عانته ترك.

ـحاشية

3456- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي، قال: كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاما، فشكوا في، فلم يجدوني أنبت، فاستبقيت، فها أنا ذا بين أظهركم.

3457- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه.

22- باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج.

3458- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق.

23- باب: من طلق في نفسه.

3459- أخبرنا إبراهيم بن الحسن، وعبد الرحمن بن محمد بن سلام، قالا: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، أن -يعني- النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي كل شيء حدثت به أنفسها، ما لم تكلم به، أو تعمل.

3460- أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا ابن إدريس، عن مسعر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تكلم به.

_حاشية

3461- أخبرني موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن شيبان، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تكلم، أو تعمل به.

24 - باب الطلاق بالإشارة المفهومة.

3462 - أخبرنا أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا ثابت، عن أنس، قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جار فارسي طيب المرقة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعنده عائشة، فأومأ إليه بيده أن تعال، وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أي وهذه، فأومأ إليه الآخر هكذا بيده، أن لا مرتين، أو ثلاثا.

ـحاشية

25- باب: الكلام إذا قصد به فيما يحتمله معناه.

3463- أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا مالك، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: أخبرني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وفي حديث الحارث، أنه سمع عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه.

26- باب: الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمل معناها لم توجب شيئا ولم تثبت حكما.

3464- أخبرنا عمران بن بكار، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثني شعيب، قال: حدثني أبو الزناد، مما حدثه عبد الرحمن الأعرج، مما ذكر أنه سمع أبا هريرة، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال: انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد.

27- باب: التوقيت في الخيار.

3465- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس بن يزيد، وموسى بن علي، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: قد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت: ثم تلا هذه الآية: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا}، إلى قوله، {جميلا}، فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة، قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترنه طلاقا، من أجل أنهن اخترنه.

ـحاشية

3466- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: لما نزلت: {إن كنتن تردن الله ورسوله} دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، فقرأ علي: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها} فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله.

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والأول أولى بالصواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.

28- باب: في المخيرة تختار زوجها.

3467- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، هو ابن سعيد، عن إسماعيل، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فهل كان طلاقا .

3468- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، قال: قال الشعبي: عن مسروق، عن عائشة، قالت: قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فلم يكن طلاقا.

3469- أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران، عن خالد بن الحارث، قال: حدثنا أشعث، وهو ابن عبد الملك، عن عاصم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فلم يكن طلاقا.

3470- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفكان طلاقا؟.

3471- أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعدها علينا شيئا.

29- باب خيار المملوكين يعتقان.

3472- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا حماد بن مسعدة، قال: حدثنا ابن موهب، عن القاسم بن محمد، قال: كان لعائشة، غلام وجارية، قالت: فأردت أن أعتقهما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ابدئي بالغلام قبل الجارية.

30- باب: خيار الأمة.

3473- أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن ربيعة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها أعتقت، فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أر برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة، وهو لنا هدية.

3474- أخبرني محمد بن آدم، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، قالت: وأعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، وكان يتصدق عليها فتهدي لنا منه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوه، فإنه عليها صدقة، وهو لنا هدية.

31- باب: خيار الأمة تعتق وزوجها حر.

3475- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعطى الورق، قالت: فأعتقتها، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرا.

3476- أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، وأتي بلحم، فقيل: إن هذا مما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها حرا.

32 - باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك.

3477 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كاتبت بريرة على نفسها بتسع أواق، في كل سنة بأوقية، فأتت عائشة تستعينها، فقالت: لا، إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي، فذهبت بريرة فكلمت في ذلك أهلها فأبوا عليها، إلا أن يكون الولاء لهم، فجاءت إلى عائشة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فقالت لها ما قال أهلها، فقالت: لا ها الله إذا إلا أن يكون الولاء لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالت: يا رسول الله، إن بريرة أنتني تستعين بي على كتابتها، فقلت: لا، إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي، فذكرت ذلك لأهلها فأبوا عليها، إلا أن يكون الولاء لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل, يقولون: أعتق فلانا والولاء لي، كتاب الله عز وجل أحق، وشرط الله أوثق، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها.

قال عروة: فلو كان حرا، ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3478- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المغيرة بن سلمة، قال: حدثنا وهيب، عن عبيد الله بن عمر، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كان زوج بريرة عبدا.

3479- أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا حسين، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه، عن عائشة، أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار فاشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وضعتم لنا من هذا اللحم، قالت عائشة: تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة، وهو لنا هدية.

3480- أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قال: وكان وصي أبيه، قال: وفرقت أن أقول سمعته من أبيك، قالت عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بريرة أردت أن أشتريها واشترط الولاء لأهلها، فقال: اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق، قال: وخيرت وكان زوجها عبدا، ثم قال بعد ذلك: ما أدري، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فقالوا: هذا مما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.

33- باب: الإيلاء.

3481- أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا أبو يعفور، عن أبي الضحى، قال: تذاكرنا الشهر عنده، فقال بعضنا: ثلاثين، وقال بعضنا: تسعا وعشرين، فقال أبو الضحى: حدثنا ابن عباس، قال: أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فدخلت المسجد فإذا هو ملآن من الناس، قال: فجاء عمر رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في علية له، فسلم عليه فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فرجع، فنادى بلال، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا، ولكني آليت منهن شهرا، فمكث تسعا وعشرين، ثم نزل فدخل على نسائه.

ـحاشية

3482- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا حميد، عن أنس، قال: آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا في مشربة له، فمكث تسعا وعشرين ليلة ثم نزل، فقيل: يا رسول الله، أليس آليت على شهر؟ قال: الشهر تسع وعشرون.

34- باب: الظهار.

3483- أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، قال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، فقال: لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز وجل.

3484 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، قال: تظاهر رجل من امرأته فأصابها قبل أن يكفر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قال: رحمك الله يا رسول الله، رأيت خلخالها، أو ساقيها في ضوء القمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل.

_حاشية

3485- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المعتمر (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت الحكم بن أبان، قال: سمعت عكرمة، قال: أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنه ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يفعل ما عليه، قال: ما حملك على ذلك؟ قال: يا نبي الله، رأيت بياض ساقيها في القمر؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فاعتزل حتى تقضي ما عليك.

وقال إسحاق، في حديثه: "فاعتزلها حتى تقضي ما عليك"، اللفظ لمحمد.

قال أبو عبد الرحمن: المرسل أولى بالصواب من المسند.

3486- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامها، فأنزل الله عز وجل {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما} الآية.

35- باب: ما جاء في الخلع.

3487- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المخزومي، وهو المغيرة بن سلمة، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات.

قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة.

قال أبو عبد الرحمن: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا.

3488- أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل؛ أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله، قال: ما شأنك؟ قالت: لا، أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، فلما جاء ثابت بن قيس، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها.

3489- أخبرنا أزهر بن جميل، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس أما إني ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.

3490- أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس، فقال: غربها إن شئت، قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي، قال: استمتع بها.

3491- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس، قال: طلقها، قال: إني لا أصبر عنها، قال: فأمسكها.

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب مرسل.

36 - باب: بدء اللعان.

3492 - أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، وإبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن عاصم بن عدي، قال: جاءني عويمر، رجل من بني العجلان، فقال: أي عاصم، أرأيتم رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل يا عاصم؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وكرهها، فجاءه عويمر، فقال: ما صنعت يا عاصم؟ فقال: صنعت أنك لم تأتني بخير، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، قال عويمر: والله لأسألن عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله عز وجل فيك وفي صاحبتك فأت بها، قال سهل: وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بها فتلاعنا، فقال: يا رسول الله، والله لئن أمسكتها لقد كذبت عليها، ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فصارت سنة المتلاعنين.

ـحاشية

37- باب: اللعان بالحبل.

3493- حدثنا أحمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا عمر بن علي، قال: حدثنا إبراهيم بن عقبة، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، قال: لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى.

38- باب: اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه.

3494- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قال: سئل هشام عن الرجل يقذف امرأته، فحدثنا هشام، عن محمد، قال: سألت أنس بن مالك، عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول من لاعن، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، ثم قال: ابصروه، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين فهو لشريك بن السحماء، قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين.

ـحاشية

39- باب: كيف اللعان.

3495- أخبرنا عمران بن يزيد، قال: حدثنا مخلد بن حسين الأزدي، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك يردد ذلك عليه مرارا، فقال له هلال: والله يا رسول الله، إن الله عز وجل ليعلم أني صادق، ولينزلن الله عز وجل عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد، فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان {والذين يرمون أزواجهم} إلى آخر الآية، فدعا هلالا فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين،

ـحاشية

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفوها فإنها موجبة، فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على اليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فهو لشريك بن السحماء، فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن.

قال الشيخ: والقضئ العينين: طويل شعر العينين، ليس بمفتوح العين ولا جاحظهما.

40- باب: قول الإمام اللهم بين.

3496- أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، أنه قال: ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا، قال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا بقولي: فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ قال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.

ـحاشية

3497- أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيى، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم، يحدث عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فلقيه رجل من قومه فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين، فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ قال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.

41- باب: الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة.

3498- أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة.

42- باب: عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان.

3499- أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سمعت سعيد بن جبير، يقول: سئلت عن المتلاعنين في إمارة ابن الزبير أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فقمت من مقامي إلى منزل ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال: نعم، سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، فقال: يا رسول الله، أرأيت، ولم يقل عمرو، أرأيت، الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم، وقال عمرو: أتى أمرا عظيما، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الأمر الذي سألتك ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور {والذين يرمون أزواجهم}، حتى بلغ، {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبت، ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها، فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق بينهما.

_حاشية

ج ٦ - ص ٧٩

43- باب: التفريق بين المتلاعنين.

3500- أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، واللفظ له، قالا: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، قال: لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد فذكرت ذلك لابن عمر، فقال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان.

44- باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان.

3501- أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قال لهما ثلاثا فأبيا، ففرق بينهما.

قال أيوب: وقال لي عمرو بن دينار: إن في هذا الحديث شيئا لا أراك تحدث به؟ قال: قال الرجل: مالي؟ قال: لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهي أبعد منك.

45- باب اجتماع المتلاعنين.

3502- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، قال: سمعت سعيد بن جبير، يقول: سألت ابن عمر، عن المتلاعنين، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، ولا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك.

46- باب: نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه.

3503- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته، وفرق بينهما، وألحق الولد بالأم.

47- باب: إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه.

3504- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن رجلا من بني فزارة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، قال: فأنى ترى أتى ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.

3505- أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهو يريد الانتفاء منه، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: فيها ذود ورق، قال: فما ذاك ترى؟ قال: لعله أن يكون نزعها عرق، قال: فلعل هذا أن يكون نزعه عرق، قال: فلم يرخص له في الانتفاء منه.

3506- أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا أبو حيوة حمصي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل، فقال: يا رسول الله، إني ولد لي غلام أسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنى كان ذلك؟ قال: ما أدري، قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها جمل أورق؟ قال: فيها إبل ورق، قال: فأنى كان ذلك؟ قال: ما أدري يا رسول الله، إلا أن يكون نزعه عرق، قال: وهذا لعله نزعه عرق، فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه، إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة.

_حاشية

48- باب: التغليظ في الانتفاء من الولد.

3507- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: شعيب، قال: حدثنا الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن يونس، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء، ولا يدخلها الله عز وجل جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة.

49- باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش.

3508- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

3509- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

3510- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم ير سودة قط.

3511- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، مولى لهم، عن عبد الله بن الزبير، قال: كانت لزمعة جارية يطؤها هو، وكان يظن بآخر أنه يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كانت تظن به، فمات زمعة وهي حبلى، فذكرت ذلك سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ.

3512- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

قال أبو عبد الرحمن: ولا أحسب هذا عبد الله بن مسعود، والله تعالى أعلم.

ـحاشية

50- باب: فراش الأمة.

3513- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فهو ابني، فقال عبد بن زمعة: هو ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة.

ـحاشية

51- باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم.

3514- أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم، قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة، وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه.

3515- أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا علي بن مسهر، عن الأجلح، عن الشعبي، قال: أخبرني عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي، عن زيد بن أرقم، قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من اليمن، فجعل يخبره ويحدثه وعلي بها، فقال: يا رسول الله، أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد، وقعوا على امرأة في طهر، وساق الحديث.

_حاشية

3516- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن، فأتاه رجل فقال: شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة، فقال علي لأحدهم: تدعه لهذا؟ فأبى، وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى، وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى، قال علي رضي الله عنه: أنتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم، فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه.

3517- أخبرنا إسحاق بن شاهين، قال: حدثنا خالد، عن الشيباني، عن الشعبي، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن، فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة، وساق الحديث.

خالفهم سلمة بن كهيل.

3518- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت الشعبي، يحدث عن أبي الخليل، أو ابن أبي الخليل، أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر، فذكر نحوه، ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه.

قال أبو عبد الرحمن: هذا صواب، والله أعلم.

52- باب القافة.

3519- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض.

3520- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد، فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: هذه أقدام بعضها من بعض.

53- باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد.

3521- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد الأنصاري، عن أبيه، عن جده، أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن لها صغير لم يبلغ، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا ثم خيره، فقال: اللهم اهده فذهب إلى أبيه.

3522- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة، عن أبي ميمونة، قال: بينا أنا عند أبي هريرة، فقال: إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به.

_حاشية

54- باب عدة المختلعة.

3523- أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي، قال: أخبرني شاذان بن عثمان، أخو عبدان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن، أن الربيع بنت معوذ بن عفراء، أخبرته؛ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها، قال: نعم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة، فتلحق بأهلها.

3524- أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن ربيع بنت معوذ، قال: قلت لها: حدثيني حديثك، قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان، فسألته ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه.

55- باب ما استثني من عدة المطلقات.

3525- أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: أنبأنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} فنسخ من ذلك، فقال: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}.

56- باب: عدة المتوفى عنها زوجها.

3526- أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن شعبة، قال: حدثني حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، قالت أم حبيبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.

ـحاشية

3527- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، عن زينب، قلت: عن أمها؟ قال: نعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها أتكتحل؟ فقال: قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا، ثم خرجت فلا, أربعة أشهر وعشرا.

3528- أخبرني إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري، وجده قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، وأم حبيبة، قالتا: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وإني أخاف على عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تجلس حولا، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا، فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة.

3529- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى، هو ابن سعيد الأنصاري, يقول: سمعت نافعا، يقول: عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.

_حاشية

3530- أخبرنا عبد الله بن الصباح، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: أخبرنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم، وعن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.

3531- أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا السهمي، يعني عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.

57- باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.

3532- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ لمحمد، قالا: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة؛ أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح، فأذن لها فنكحت.

3533- أخبرنا نصر بن علي بن نصر، عن عبد الله بن داود، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها.

3534- أخبرني محمد بن قدامة، قال: أخبرني جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل، قال: وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يمنعها، قد انقضى أجلها.

3535- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد ربه بن سعيد، قال: سمعت أبا سلمة، يقول: اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها، قال أبو هريرة: تزوج، وقال ابن عباس: أبعد الأجلين؟ فبعثوا إلى أم سلمة، فقالت: توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر نصف شهر، قالت: فخطبها رجلان فخطت بنفسها إلى أحدهما، فلما خشوا أن تفتات بنفسها، قالوا: إنك لا تحلين، قالت: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد حللت فانكحي من شئت.

3536- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد، قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي سلمة، قال: سئل ابن عباس، وأبو هريرة، عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ قال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة، فسألها عن ذلك، فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فخطت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحلل، وكان أهلها غيبا، فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت فانكحي من شئت.

3537- أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: قيل لابن عباس، في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: أيصلح لها أن تزوج؟ قال: لا، إلا آخر الأجلين، قال: قلت: قال الله تبارك وتعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} قال: إنما ذلك في الطلاق، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فأرسل غلامه كريبا، فقال: ائت أم سلمة، فسلها هل كان هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء فقال: قالت: نعم، سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج وكان أبو السنابل فيمن يخطبها.

3538- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يحيى، عن سليمان بن يسار، أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: بل تحل حين تضع، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تتزوج.

3539- أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن كريب، عن أم سلمة، ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن كريب، عن أم سلمة، قالت: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج.

3540- أخبرنا محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن عبد الله بن عباس، وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال عبد الله بن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت، فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس، إلى أم سلمة، يسألها عن ذلك، فجاءهم، فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد حللت.

3541- أخبرنا حسين بن منصور، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني سليمان بن يسار، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة، فقال ابن عباس: إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها آخر الأجلين، قال أبو سلمة: فقلت: إذا وضعت فقد حلت، وانقضت عدتها، فقال أبو هريرة: أقول ما قال ابن أخي، قال أبو سلمة: فبعثنا كريبا، إلى أم سلمة، يسألها عن ذلك، فجاءنا من عندها أن سبيعة توفي عنها زوجها، فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج.

3542- أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أبي سلمة، أخبرته، عن أمها أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انكحي.

3543- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني داود بن أبي عاصم، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال: بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءته امرأة، فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك.

3544- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله، حدثه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله، إلى عبد الله بن عتبة، يخبره، أن سبيعة، أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي.

3545- أخبرنا محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم الزهري، كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدثه، أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري، حدثه، أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرا أقصى الأجلين، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها، وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها.

_حاشية

3546- أخبرنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أن عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، أن ادخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فسلها عما أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملها؟ قال: فدخل عليها عمر بن عبد الله فسألها فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع، فولدت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها، فلما تعلت من نفاسها، دخل عليها أبو السنابل، رجل من بني عبد الدار، فرآها متجملة، فقال: لعلك تريدين النكاح قبل أن تمر عليك أربعة أشهر وعشرا؟ قالت: فلما سمعت ذلك من أبي السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حللت حين وضعت حملك.

3547- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا ابن عون، عن محمد، قال: كنت جالسا في ناس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكروا شأن سبيعة، فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون: حتى تضع، قال ابن أبي ليلى: لكن عمه لا يقول ذلك، فرفعت صوتي وقلت: إني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عتبة، وهو في ناحية الكوفة؟ قال: فلقيت مالكا، قلت: كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة؟ قال: قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى.

_حاشية

3548- أخبرني محمد بن مسكين بن نميلة يمامي، قال: أخبرنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد (ح) وأخبرني ميمون بن العباس، قال: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثني ابن شبرمة الكوفي، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، أن ابن مسعود، قال: من شاء لاعنته ما أنزلت {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت.

واللفظ لميمون.

3549- أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا الحسن، وهو ابن أعين، قال: حدثنا زهير (ح) وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن الأسود، ومسروق، وعبيدة، عن عبد الله، أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة.

58- باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها.

3550- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات؟ قال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه.

59- باب: الإحداد.

3551- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها.

3552- أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا سليمان بن كثير، قال: حدثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج.

_حاشية

60- باب: سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها.

3553- أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أن أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.

61- مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل.

3554- أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس، عن شعبة، وابن جريج، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن إسحاق، عن سعد بن إسحاق، عن زينب بنت كعب، عن الفارعة بنت مالك؛ أن زوجها خرج في طلب أعلاج فقتلوه، قال شعبة، وابن جريج، وكانت في دار قاصية، فجاءت ومعها أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فرخص لها، حتى إذا رجعت دعاها، فقال: اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.

ـحاشية

3555- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بزيد بن محمد، عن سعد بن إسحاق، عن عمته زينب بنت كعب، عن الفريعة بنت مالك، أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق، أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم؟ قال افعلي، ثم قال: كيف قلت؟ فأعادت عليه قولها، قال: اعتدي حيث بلغك الخبر.

3556- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن سعد بن إسحاق، عن زينب، عن فريعة؛ أن زوجها خرج في طلب أعلاج له فقتل بطرف القدوم، قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له النقلة إلى أهلي، وذكرت له حالا من حالها، قالت: فرخص لي، فلما أقبلت ناداني، فقال: امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله.

62- باب: الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت.

3557- أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، قال عطاء: عن ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل: {غير إخراج}.

63- باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر.

3558- أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سعد بن إسحاق، قال: حدثتني زينب بنت كعب، قالت: حدثتني فريعة بنت مالك، أخت أبي سعيد الخدري، قالت: توفي زوجي بالقدوم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له إن دارنا شاسعة، فأذن لها، ثم دعاها فقال: امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله.

64- باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية.

3559- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: دخلت على أم حبيبة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش، حين توفي أخوها وقد دعت بطيب ومست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا،

ـحاشية

وقالت زينب: سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟ قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار، أو شاة، أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، وتراجع بعد ما شاءت من طيب، أو غيره قال مالك: تفتض: تمسح به في حديث محمد، قال مالك: الحفش: الخص.

_حاشية

65- باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة.

3560- أخبرنا حسين بن محمد الذارع، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمتشط، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها، حين تطهر نبذ من قسط وأظفار.

3561- أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى, يعني ابن أبي بكير، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا تختضب، ولا تكتحل.

66- باب: الخضاب للحادة.

3562- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عاصم، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، ولا تكتحل، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا.

67- باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر.

3563- أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك، يقول: حدثتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها؛ أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء، فقالت: لا تكتحل، إلا من أمر لا بد منه، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا، قال: ما هذا يا أم سلمة؟ قلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب، قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك.

68 - باب النهي عن الكحل للحادة.

3564 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، قال: حدثنا أيوب، وهو ابن موسى، قال حميد: وحدثتني زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة، قالت: جاءت امرأة من قريش فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي رمدت، أفأكحلها؟ وكانت متوفى عنها، فقال: لا , أربعة أشهر وعشرا، ثم قالت: إني أخاف على بصرها، فقال: لا, أربعة أشهر وعشرا، قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة، ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة.

ـحاشية

3565- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي، قال: قد كانت إحداكن تحد السنة، ثم ترمي بالبعرة على رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا.

3566- أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان، قال: حدثنا ابن أعين، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، مولى الأنصار، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة؛ أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحل، فقال: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا، فقلت لزينب: ما رأس الحول؟ قالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها، عمدت إلى شر بيت لها، فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة.

3567- أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن زينب؛ أن امرأة سألت أم سلمة، وأم حبيبة، أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك؟ فقال: قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة، ثم قذفت خلفها ببعرة، ثم خرجت، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل.

_حاشية

69- باب القسط والأظفار للحادة.

3568- أخبرنا العباس بن محمد، قال: حدثنا الأسود بن عامر، عن زائدة، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار.

70- باب: نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث.

3569- أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول، أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا.

3570- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، في قوله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}، قال: نسختها: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}.

71- باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها.

3571- أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عاصم، أن فاطمة بنت قيس، أخبرته، وكانت عند رجل من بني مخزوم؛ أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي، وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة، فتقالتها، فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها، فقالت: يا رسول الله، هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان، فأرسل إليها ببعض النفقة، فردتها، وزعم أنه شيء تطول به؟ قال: صدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها، ثم قال: إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها، فانتقلي إلى عبد الله ابن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت إلى عبد الله، فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها، ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستأمره فيهما، فقال: أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك قسقاسته للعصا، وأما معاوية فرجل أملق من المال، فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك.

ـحاشية

3572- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنها أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت فاطمة أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها، قال عروة: أنكرت عائشة ذلك على فاطمة.

3573- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حفص، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، عن فاطمة، قالت: قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت.

3574- أخبرنا يعقوب بن ماهان بصري، عن هشيم، قال: حدثنا سيار، وحصين، ومغيرة، وداود بن أبي هند، وإسماعيل بن أبي خالد، وذكر آخرين، عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها؟ فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.

3575 - أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا أبو الجواب، قال: حدثنا عمار، هو ابن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي فأردت النقلة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، فاعتدي فيه، فخصبه الأسود، وقال: ويلك لم تفتي بمثل هذا؟ قال عمر: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}.

72- باب: خروج المتوفى عنها بالنهار.

3576- أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، رضي الله عنه, قال: طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلا فنهاها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اخرجي، فجدي نخلك، لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا.

73- باب: نفقة البائنة.

3577- أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن أبي جهم، قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، قالت: فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له، خمسة شعير وخمسة تمر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له ذلك، فقال: صدق، وأمرني أن أعتد في بيت فلان، وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا.

ـحاشية

74- باب نفقة الحامل المبتوتة.

3578- أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، قال: حدثنا أبي، عن شعيب، قال: قال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن عبد الله بن عمرو بن عثمان، طلق ابنة سعيد بن زيد، وأمها حمنة بنت قيس البتة، فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس، بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره، أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة فسألها عن ذلك؟ فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن، خرج معه، فأرسل إليها بتطليقة، وهي بقية طلاقها، فأمر لها الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلت إلى الحارث وعياش تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها؟ فقالا: والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملا، وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا، فزعمت فاطمة، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فصدقهما، قالت: فقلت: أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال: انتقلي عند ابن أم مكتوم وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه، فانتقلت عنده، فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعمت أسامة بن زيد.

75- باب الأقراء.

3579- أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير، أن فاطمة ابنة أبي حبيش، حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكت إليه الدم؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فلتطهري، قال: ثم صلي ما بين القرء إلى القرء.

76- باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.

3580- حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: {ما ننسخ من آية، أو ننسها نأت بخير منها، أو مثلها} وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، إلى قوله، {إن أرادوا إصلاحا} وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان}.

77- باب: الرجعة.

3581- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت يونس بن جبير، قال: سمعت ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره أن يراجعها، فإذا طهرت، يعني، فإن شاء فليطلقها قلت لابن عمر: فاحتسبت منها؟ فقال: ما يمنعها، أرأيت إن عجز واستحمق.

ـحاشية

3582- حدثنا بشر بن خالد، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر (ح) وزهير، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قالوا: إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، فإنه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به، قال تعالى: {فطلقوهن لعدتهن}.

_حاشية

3583- أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر، إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أن تطلقها ثلاثا، فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك امرأتك.

_حاشية

3584- أخبرنا يوسف بن عيسى مروزي، قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعها.

3585- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم، قال ابن جريج: أخبرنيه ابن طاووس، عن أبيه، أنه سمع عبد الله بن عمر، يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم، قال: فإنه طلق امرأته حائضا، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها حتى تطهر.

ولم أسمعه يزيد على هذا.

3586- أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار، قال: أخبرنا يحيى بن آدم (ح) وأخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا سهل بن محمد أبو سعيد، نبئت عن يحيى بن زكريا، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمرو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طلق حفصة، ثم راجعها.

28 - أول كتاب الخيل والسبق والرمي.

3587 - أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا مروان، وهو ابن محمد، قال: حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير، عن سلمة بن نفيل الكندي، قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل، ووضعوا السلاح، وقالوا: لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، وقال: كذبوا الآن، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث، وأنتم تتبعوني أفنادا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام.

ـحاشية

3588- أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا محبوب بن موسى، قال: حدثنا أبو إسحاق، يعني الفزاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر، فأما الذي هي له أجر، فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له، ولا تغيب في بطونها شيئا، إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر، ولو عرضت له مرج ...، وساق الحديث.

3589- وأخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج، أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك، فاستنت شرفا، أو شرفين، كانت آثارها، وفي حديث الحارث، وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى، كان ذلك حسنات فهي له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير، فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}.

1- باب: حب الخيل.

3590- أخبرني أحمد بن حفص، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل.

2- باب ما يستحب من شية الخيل.

3591- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا أبو أحمد البزاز هشام بن سعيد الطالقاني، قال: حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري، عن عقيل بن شبيب، عن أبي وهب، وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل، عبد الله، وعبد الرحمن، وارتبطوا الخيل، وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار، وعليكم بكل كميت أغر محجل، أو أشقر أغر محجل، أو أدهم أغر محجل.

3- باب الشكال في الخيل.

3592- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وأخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يكره الشكال من الخيل.

اللفظ لإسماعيل.

3593- [أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، قال:] حدثني سلم بن عبد الرحمن, عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال من الخيل.

قال أبو عبد الرحمن: الشكال من الخيل: أن يكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة، أو يكون الثلاثة مطلقة ورجل محجلة، وليس يكون الشكال، إلا في رجل، ولا يكون في اليد.

ـحاشية

4- باب: شؤم الخيل.

3594- أخبرنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن منصور، واللفظ له، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاثة: المرأة، والفرس، والدار.

3595- أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن حمزة، وسالم، ابني عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس.

3596- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يك في شيء: ففي الربعة، والمرأة، والفرس.

5- باب: بركة الخيل.

3597- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت أنسا (ح) وأخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني أبو التياح، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل.

6- باب: فتل ناصية الفرس.

3598- أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا يونس، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتل ناصية فرس بين إصبعيه، ويقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة.

3599- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

3600- حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب، قال: حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن عامر، عن عروة البارقي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

3601- أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن حصين، عن الشعبي، عن عروة بن أبي الجعد، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم.

3602- أخبرنا عمرو بن علي، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عروة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم.

3603- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني حصين، وعبد الله بن أبي السفر، أنهما سمعا الشعبي يحدث، عن عروة بن أبي الجعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر، والمغنم.

7- باب تأديب الرجل فرسه.

3604- أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن مجالد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني أبو سلام الدمشقي، عن خالد بن زيد، الجهني، قال: كان عقبة بن عامر، يمر بي فيقول: يا خالد، اخرج بنا نرمي، فلما كان ذات يوم أبطأت عنه، فقال: يا خالد، تعال أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتيته، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل, يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وليس اللهو إلا في ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه، ونبله، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه، فإنها نعمة كفرها، أو قال: كفر بها.

ـحاشية

8- باب: دعوة الخيل.

3605- أخبرنا عمرو بن علي، قال: أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حديج، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له، فاجعلني أحب أهله وماله إليه، أو من أحب أهله وماله إليه.

9- باب التشديد في حمل الحمير على الخيل.

3606- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن ابن زرير، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة، فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.

3607- أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا حماد، عن أبي جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، قال: كنت عند ابن عباس، فسأله رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا، قال: فلعله كان يقرأ في نفسه؟ قال: خمشا، هذه شر من الأولى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله تعالى بأمره، فبلغه، والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، ولا ننزي الحمر على الخيل.

10- باب علف الخيل.

3608- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، حدثني طلحة بن أبي سعيد، أن سعيدا المقبري حدثه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعد الله كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه.

11- باب غاية السبق للتي لم تضمر.

3609- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق.

ـحاشية

12- باب: إضمار الخيل للسبق.

3610- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق, وأن عبد الله كان ممن سابق بها.

13- باب: السبق.

3611- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل، أو حافر، أو خف.

3612- أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر.

3613- أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله، مولى الجندعيين، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: لا يحل سبق، إلا على خف، أو حافر.

3614- أخبرنا محمد بن المثنى، عن خالد، قال: حدثنا حميد، عن أنس، قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم، قالوا: يا رسول الله، سبقت العضباء، قال: إن حقا على الله عز وجل أن لا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه.

3615- أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن عمرو، عن أبي الحكم، مولى لبني ليث، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في حافر، أو خف.

14- باب الجلب.

3616- أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا حميد، قال: حدثنا الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا.

15- باب الجنب.

3617- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي قزعة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام.

3618- أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني شعبة، قال: حدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فسبقه، فكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك، فقيل له في ذلك، فقال: حق على الله عز وجل أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله عز وجل.

16- باب: سهمان الخيل.

3619- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جده، أنه كان يقول: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير، وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس.

29 - كتاب الأحباس.

3620 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، ولا عبدا ولا أمة، إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها، وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله، عز وجل, وقال قتيبة، مرة أخرى: صدقة.

3621- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: سمعت عمرو بن الحارث، يقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة.

3622- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، قال: سمعت عمرو بن الحارث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ترك إلا بغلته الشهباء، وسلاحه وأرضا تركها صدقة.

1- باب الأحباس كيف يكتب الحبس.

وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه.

3623- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو داود الحفري عمر بن سعد، عن سفيان الثوري، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: أصبت أرضا من أرض خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، قال: إن شئت تصدقت بها، فتصدق بها على أن لا تباع، ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، غير متمول مالا، ويطعم.

3624- أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.

3625- أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي، فكيف تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء والقربى والرقاب، وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول فيه.

_حاشية

3626- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر، عن ابن عون، (ح) قال: وأخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها، فقال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر فيها؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها على أنه لا تباع، ولا توهب، فتصدق بها في الفقراء والقربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح، يعني، على من وليها أن يأكل، أو يطعم صديقا، غير متمول.

اللفظ لإسماعيل.

ـحاشية

3627- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر، أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في ذلك، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فحبس أصلها، أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب، وفي المساكين، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقه غير متمول فيه.

3628- أخبرنا أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا ثابت، عن أنس، قال: لما نزلت هذه الآية {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}، قال أبو طلحة: إن ربنا ليسألنا عن أموالنا، فأشهدك يا رسول الله، أني قد جعلت أرضي لله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب.

2- باب: حبس المشاع.

3629- أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المئة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها، وسبل ثمرتها.

3630- أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي، ببيت المقدس، قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنه، قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، كان لي مئة رأس فاشتريت بها مئة سهم من خيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل، قال: فاحبس أصلها، وسبل الثمرة.

_حاشية

3631- أخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول، قال: حدثنا بقية، عن سعيد بن سالم المكي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض لي بثمغ، قال: احبس أصلها، وسبل ثمرتها.

3- باب: وقف المساجد.

3632- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يحدث، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن جاوان، رجل من بني تميم، وذلك أني قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كان؟، قال: سمعت الأحنف بن قيس، يقول: أتيت المدينة وأنا حاج، فبينا نحن في منازلنا، نضع رحالنا إذ أتى آت، فقال: قد اجتمع الناس في المسجد، فاطلعت فإذا، يعني، الناس مجتمعون، وإذا بين أظهرهم نفر قعود، فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزبير، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليهم، فلما قمت عليهم، قيل: هذا عثمان بن عفان، قد جاء، قال: فجاء وعليه ملية صفراء، فقلت لصاحبي: كما أنت حتى أنظر ما جاء به؟ فقال عثمان: أهاهنا علي؟ أهاهنا الزبير؟ أهاهنا طلحة؟ أهاهنا سعد؟ قالوا: نعم، قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له؟ فابتعته، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني ابتعت مربد بني فلان، قال: فاجعله في مسجدنا وأجره لك، قالوا: نعم، قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع بئر رومة غفر الله له؟ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: قد ابتعت بئر رومة، قال: فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك، قالوا: نعم، قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل

تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيش العسرة غفر الله له؟ فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما، قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد.

3633- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن إدريس، سمعت حصين بن عبد الرحمن، يحدث عن عمرو بن جاوان، عن الأحنف بن قيس، قال: خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت، فقال: إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا، فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، وإذا علي، والزبير، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص، فإنا لكذلك إذ جاء عثمان بن عفان، عليه ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه، فقال: أهاهنا علي؟ أهاهنا طلحة؟ أهاهنا الزبير؟ أهاهنا سعد؟ قالوا: نعم، قال: فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته بعشرين ألفا، أو بخمسة وعشرين ألفا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اجعلها في مسجدنا وأجره لك، قالوا: اللهم نعم، قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع بئر رومة غفر الله له؟ فابتعته بكذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعتها بكذا وكذا، قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك، قالوا: اللهم نعم، قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال: من جهز هؤلاء غفر الله له؟ يعني جيش العسرة، فجهزتهم حتى ما يفقدوا عقالا ولا خطاما، قالوا: اللهم نعم، قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد.

_حاشية

ج ٦ - ص ١٨٢

3634- أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن يحيى بن أبي الحجاج، عن سعيد الجريري، عن ثمامة بن حزن القشيري، قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان، فقال: أنشدكم بالله وبالإسلام, هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين، وأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها حتى أشرب من ماء البحر، قالوا: اللهم نعم، قال: فأنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم، قال: فأنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين، قالوا: اللهم نعم، قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على ثبير ثبير مكة، ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل فركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله، وقال: اسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، قالوا: اللهم نعم، قال: الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة، يعني أني شهيد.

3635- أخبرنا عمران بن بكار بن راشد، قال: حدثنا خطاب بن عثمان، قال: حدثنا عيسى بن يونس، حدثني أبي، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن عثمان، أشرف عليهم حين حصروه، فقال: أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجبل حين اهتز فركله برجله وقال: اسكن فإنه ليس عليك إلا نبي، أو صديق، أو شهيدان وأنا معه، فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان يقول: هذه يد الله وهذه يد عثمان فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة، يقول: من ينفق نفقة متقبلة؟ فجهزت نصف الجيش من مالي، فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يزيد في هذا المسجد ببيت في الجنة؟ فاشتريته من مالي، فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلا شهد رومة تباع فاشتريتها من مالي فأبحتها لابن السبيل، فانتشد له رجال.

3636- أخبرني محمد بن وهب, قال: حدثني محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: لما حصر عثمان في داره، اجتمع الناس حول داره، قال: فأشرف عليهم، وساق الحديث.

_حاشية

30 - كتاب الوصايا.

1 - باب الكراهية في تأخير الوصية.

3637 - أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا وقد كان لفلان.

3638- أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت.

3639- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر}، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وإنما مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت.

3640- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق، سمع أبا حبيبة الطائي، قال: أوصى رجل بدنانير في سبيل الله عز وجل، فسئل أبو الدرداء، فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعتق، أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعد ما يشبع.

3641- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الفضيل، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه أن يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده.

3642- أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده.

3643- أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قوله.

3644- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: فإن سالما أخبرني، عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم، تمر عليه ثلاث ليال، إلا وعنده وصيته.

قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إلا وعندي وصيتي.

3645- أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان، قال: سمعت ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه فيبيت ثلاث ليال، إلا ووصيته عنده مكتوبة.

_حاشية

2 - باب هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم.

3646 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا مالك بن مغول، قال: حدثنا طلحة، قال: سألت ابن أبي أوفى، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قلت: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل.

3647- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل، عن الأعمش (ح) وأخبرنا محمد بن العلاء، وأحمد بن حرب، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء.

3648- أخبرني محمد بن رافع، حدثنا مصعب، حدثنا داود، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا، وما أوصى.

3649- أخبرني جعفر بن محمد بن الهذيل، وأحمد بن يوسف، قالا: حدثنا عاصم بن يوسف، قال: حدثنا حسن بن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا، ولا أوصى.

لم يذكر جعفر: دينارا ولا درهما.

3650- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أزهر، قال: أنبأنا ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه، لقد دعا بالطست ليبول فيها، فانخنثت نفسه صلى الله عليه وسلم وما أشعر، فإلى من أوصى.

3651- أخبرني أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عنده أحد غيري، قالت: ودعا بالطست.

3- باب: الوصية بالثلث.

3652- أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: مرضت مرضا أشفيت منه، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير لهم من أن تتركهم عالة يتكففون الناس.

3653- أخبرنا عمرو بن منصور، وأحمد بن سليمان، واللفظ لأحمد قالا: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد، قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يتكففون في أيديهم.

3654- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله سعد ابن عفراء، ويرحم الله سعد ابن عفراء، ولم يكن له إلا ابنة واحدة، قال: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا قلت: النصف، قال: لا، قلت: فالثلث، قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما في أيديهم

3655- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا مسعر، عن سعد بن إبراهيم، قال: حدثني بعض آل سعد، قال: مرض سعد، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا، وساق الحديث.

3656- أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد، قال: حدثنا بكير بن مسمار، قال: سمعت عامر بن سعد، عن أبيه، أنه اشتكى بمكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه سعد بكى، وقال: يا رسول الله، أموت بالأرض التي هاجرت منها، قال: لا إن شاء الله، وقال: يا رسول الله، أوصي بمالي كله في سبيل الله؟ قال: لا، قال: يعني بثلثيه؟ قال: لا، قال: فنصفه، قال: لا، قال: فثلثه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تترك بنيك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس.

3657- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن سعد بن أبي وقاص، قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي، فقال: أوصيت؟ قلت: نعم، قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: فما تركت لولدك؟ قلت: هم أغنياء، قال: أوص بالعشر، فما زال يقول وأقول، حتى قال: أوص بالثلث، والثلث كثير، أو كبير.

3658- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه، قال: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، أو كبير.

3659- أخبرنا محمد بن الوليد الفحام، قال: حدثنا محمد بن ربيعة، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعدا يعوده، فقال له سعد: يا رسول الله، أوصي بثلثي مالي؟ قال: لا، قال: فأوصي بالنصف؟ قال: لا، قال: فأوصي بالثلث؟ قال: نعم، الثلث، والثلث كثير، أو كبير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون.

3660- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير، أو كبير.

3661- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حجاج بن المنهال، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن محمد بن سعد، عن أبيه سعد بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهو مريض، فقال: إنه ليس لي ولد إلا ابنة واحدة، فأوصي بمالي كله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قال: فأوصي بنصفه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قال: فأوصي بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير.

3662- أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا عبيد الله، عن شيبان، عن فراس، عن الشعبي، قال: حدثني جابر بن عبد الله، أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، قال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحية، ففعلت ثم دعوته، فلما نظروا إليه كأنما أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات، ثم جلس عليه، ثم قال: ادع أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا راض أن يؤدي الله أمانة والدي لم تنقص تمرة واحدة.

4- باب: قضاء الدين قبل الميراث.

وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه.

3663- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق وهو الأزرق، قال: حدثنا زكريا، عن الشعبي، عن جابر؛ أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن أبي توفي وعليه دين، ولم يترك إلا ما يخرج نخله، ولا يبلغ ما يخرج نخله ما عليه من الدين دون سنين، فانطلق معي يا رسول الله لكي لا يفحش علي الغرام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور بيدرا بيدرا فسلم حوله ودعا له ثم جلس عليه، ودعا الغرام فأوفاهم، وبقي مثل ما أخذوا.

3664- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر، قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام، قال: وترك دينا فاستشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا، فطلب إليهم فأبوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق ابن زيد على حدة، وأصنافه ثم ابعث إلي، قال: ففعلت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس في أعلاه، أو في أوسطه، ثم قال: كل للقوم، قال: فكلت لهم حتى أوفيتهم، ثم بقي تمري كأن لم ينقص منه شيء.

3665- أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: كان ليهودي على أبي تمر، فقتل يوم أحد وترك حديقتين، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه؟ فأبى اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر إذا حضر الجداد فآذني فآذنته، فجاء هو وأبو بكر فجعل يجد ويكال من أسفل النخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة حتى وفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين، فيما يحسب عمار، ثم أتيتهم برطب وماء فأكلوا وشربوا، ثم قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه.

_حاشية

3666- أخبرنا محمد بن المثنى، عن حديث عبد الوهاب، قال: حدثنا عبيد الله، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا الثمرة بما عليه فأبوا، ولم يروا فيه وفاء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال: إذا جددته فوضعته في المربد فآذني، فلما جددته ووضعته في المربد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: ادع غرماءك فأوفهم، قال: فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل لي ثلاثة عشر وسقا، فذكرت ذلك له فضحك، وقال: ائت أبا بكر وعمر، فأخبرهما ذلك، فأتيت أبا بكر وعمر فأخبرتهما، فقالا: قد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنه سيكون ذلك.

5- باب: إبطال الوصية للوارث.

3667- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث.

3668- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، أن ابن غنم، ذكر أن ابن خارجة، ذكر، أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته، وإنها لتقصع بجرتها، وإن لعابها ليسيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الله عز وجل قد قسم لكل إنسان قسمه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية.

3669- أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، عن عمرو بن خارجة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث.

6- باب: إذا أوصى لعشيرته الأقربين.

3670- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة، قال: لما نزلت: {وأنذر عشيرتك الأقربين} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة بن كعب، يا بني عبد شمس، ويا بني عبد مناف، ويا بني هاشم، ويا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، ويا فاطمة أنقذي نفسك من النار، إني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.

3671- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن معاوية، وهو ابن إسحاق، عن موسى بن طلحة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من ربكم، إني لا أملك لكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من ربكم، إني لا أملك لكم من الله شيئا، ولكن بيني وبينكم رحم أنا بالها ببلالها.

3672- أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه {وأنذر عشيرتك الأقربين}، قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.

3673- أخبرنا محمد بن خالد، قال: حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه {وأنذر عشيرتك الأقربين} فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة، سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.

3674- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو معاوية، قال: حدثنا هشام، وهو ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما نزلت هذه الآية {وأنذر عشيرتك الأقربين}، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم.

7- إذا مات فجأة، هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه.

3675- أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن القاسم، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة, قالت: إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فتصدق عنها.

3676- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده، قال: خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي، فقالت: فيم أوصي؟ المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد ذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سماه.

8- باب فضل الصدقة عن الميت.

3677- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له.

3678- أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم.

3679- أخبرنا موسى بن سعيد، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشريد بن سويد الثقفي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة، وإن عندي جارية نوبية أفيجزي عني أن أعتقها عنها؟ قال: ائتني بها، فأتيته بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ قالت: الله، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: فأعتقها فإنها مؤمنة.

3680- أخبرنا الحسين بن عيسى، قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت ولم توص، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم.

3681- أخبرنا أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، قال: فإن لي مخرفا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها.

3682- أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة؛ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك.

3683- أخبرنا محمد بن أحمد, أبو يوسف الصيدلاني، عن عيسى، وهو ابن يونس, عن الأوزاعي، عن الزهري، أخبره عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة؛ أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها.

3684- أخبرني محمد بن صدقة الحمصي، قال: حدثنا محمد بن شعيب، عن الأوزاعي، عن الزهري، أخبره، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة، أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فماتت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها.

3685- أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: أخبرني الزهري، أن عبيد الله بن عبد الله، أخبره، عن ابن عباس، قال: استفتى سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها.

- ذكر الاختلاف على سفيان.

3686- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه؟ فقال: اقضه عنها.

3687- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد، أنه قال: ماتت أمي وعليها نذر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أقضيه عنها.

3688- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها.

3689- أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني، عن عبدة، عن هشام، هو ابن عروة، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه؟ قال: اقضه عنها.

3690- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة، قال: قلت: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء.

3691- أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث، عن وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة، قال: قلت: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء.

3692- أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، قال: سمعت شعبة، يحدث عن قتادة، قال: سمعت الحسن، يحدث، عن سعد بن عبادة، أن أمه ماتت، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء، فتلك سقاية سعد بالمدينة.

9- باب النهي عن الولاية على مال اليتيم.

3693- أخبرنا العباس بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين على مال يتيم.

10- باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه.

3694- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن حسين, عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، قال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل.

3695- أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال حدثنا محمد بن الصلت، قال: حدثنا أبو كدينة، عن عطاء، وهو ابن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} و{إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}، قال: اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه، فشق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}، إلى قوله، {لأعنتكم}.

3696- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عمران بن عيينة، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}، قال: كان يكون في حجر الرجل اليتيم، فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته، فشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله عز وجل {وإن تخالطوهم فإخوانكم}؟ فأحل لهم خلطتهم.

11- باب اجتناب أكل مال اليتيم.

3697- أخبرنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فقيل: يا رسول الله، ما هي؟ قال: الشرك بالله عز وجل، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.

ـحاشية

31 - كتاب النحل والهبة والعمرى والرقبى والعطايا.

- ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل.

3698 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا سفيان، عن الزهري، عن حميد (ح) وأخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، قال: سمعناه من الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير، أن أباه نحله غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا، قال: فارددده.

واللفظ لمحمد.

3699- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان، يحدثاه، عن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته؟ قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه.

3700- أخبرنا محمد بن هاشم، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير، أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان، فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلت؟ قال: لا، قال: فارجعه.

3701- أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد، قال حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، أن محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن حدثاه، عن بشير بن سعد، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمان بن بشير فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما فإن رأيت أن تنفذه أنفذته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلته؟ قال: لا، قال: فارددهـ.

3702- أخبرنا أحمد بن حرب، قال حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن النعمان بن بشير، أن أباه نحله نحلا، فقالت له أمه: أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما نحلت ابني، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له.

3703- أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا شعبة، عن سعد، يعني ابن إبراهيم، عن عروة، عن بشير، أنه نحل ابنه غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أكل ولدك نحلته مثل ذا؟ قال: لا، قال: فارددهـ.

3704- أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: حدثنا عبد الله، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن بشيرا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، نحلت النعمان نحلة، قال: أعطيت لإخوته؟ قال: لا، قال: فارددهـ.

3705- أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا داود، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، قال: كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟.

3706- أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، قال: حدثنا داود، عن عامر، عن النعمان؛ أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على نحل نحله إياه، فقال: أكل ولدك نحلت مثل ما نحلته؟ قال: لا، قال: فلا أشهد على شيء، أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذا.

3707- أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا أبو حيان، عن الشعبي، قال: حدثني النعمان بن بشير الأنصاري، أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له فوهبها له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور.

3708- أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا أبو حيان، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأخذ أبي بيدي وأنا غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة زاولتني بعض الموهبة, وقد وهبتها له وقد أعجبها أن نشهدك على ذلك، قال: يا بشير، ألك ابن غير هذا؟ قال: نعم، قال: فوهبت له مثل ما وهبت لهذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور.

_حاشية

3709- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا إسماعيل، عن عامر، قال: أخبرت أن بشير بن سعد، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي عمرة بنت رواحة أمرتني أن أتصدق على ابنها نعمان بصدقة، وأمرتني أن أشهدك على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك بنون سواه؟ قال: نعم، قال: فأعطيتهم مثل ما أعطيت لهذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني على جور.

3710- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا، عن عامر، قال: حدثني عبد الله بن عتبة بن مسعود (ح) وأخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن زكريا، عن الشعبي، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محمد: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تصدقت على ابني بصدقة، فاشهد، فقال: هل لك ولد غيره؟ قال: نعم، قال: أعطيتهم كما أعطيته؟ قال: لا، قال: أشهد على جور؟ .

3711- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن فطر، قال: حدثني مسلم بن صبيح، قال: سمعت النعمان بن بشير، يقول: ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على شيء أعطانيه، فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم، وصف بيده بكفه أجمع كذا، ألا سويت بينهم؟.

3712- أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن فطر، عن مسلم بن صبيح، قال: سمعت النعمان بن بشير، يقول وهو يخطب: انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على عطية أعطانيها، فقال: هل لك بنون سواه؟ قال: نعم، قال: سو بينهم.

3713- أخبرنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب، عن أبيه، قال: سمعت النعمان بن بشير، يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم.

32 - كتاب الهبة.

1 - هبة المشاع.

3714 - أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا ابن أبي عدي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته وفد هوازن، فقالوا: يا محمد، إنا أصل وعشيرة، وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فامنن علينا من الله عليك، فقال: اختاروا من أموالكم، أو من نسائكم وأبنائكم، فقالوا: قد خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا بل نختار نساءنا وأبناءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت الظهر فقوموا، فقولوا: إنا نستعين برسول الله على المؤمنين أو المسلمين في نسائنا وأبنائنا فلما صلوا الظهر قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم،

ـحاشية

وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا، وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا، وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا، فقامت بنو سليم فقالوا: كذبت، ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن تمسك من هذا الفيء بشيء فله ست فرائض من أول شيء يفيئه الله عز وجل علينا، وركب راحلته وركب الناس اقسم علينا فيأنا، فألجؤوه إلى شجرة فخطفت رداءه، فقال: يا أيها الناس، ردوا علي ردائي، فوالله لو أن لكم شجر تهامة نعما قسمته عليكم ثم لم تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا، ثم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين إصبعيه ثم يقول: ها إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا خمس، والخمس مردود فيكم، فقام إليه رجل بكبة من شعر، فقال: يا رسول الله، أخذت هذه لأصلح بها برذعة بعير لي، فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، فقال: أوبلغت هذه؟ فلا أرب لي فيها، فنبذها، وقال: يا أيها الناس، أدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا يوم القيامة.

_حاشية

2- باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده.

وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك.

3715- أخبرنا أحمد بن حفص، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه.

3716- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، قال: حدثني طاووس، عن ابن عمر، وابن عباس، برفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.

3717- أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي المقدسي، قال: حدثنا أبو سعيد، وهو مولى بني هاشم، عن وهيب, قال: حدثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.

_حاشية

3718- أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها، إلا من ولده، قال طاووس: كنت أسمع وأنا صغير، عائد في قيئه فلم ندر أنه ضرب له مثلا، قال: فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقيء ثم يعود في قيئه.

- باب ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه.

3719- أخبرنا محمود بن خالد، قال: حدثنا عمر، عن الأوزاعي، قال: حدثني محمد بن علي بن حسين، قال: حدثني سعيد بن المسيب، قال: حدثني عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يرجع في قيئه فيأكله.

3720- أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب، وهو ابن شداد، قال: حدثني يحيى هو ابن أبي كثير، قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو، هو الأوزاعي، أن محمد بن علي بن حسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع فيها، كمثل الكلب قاء ثم عاد في قيئه فأكله.

3721- أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران، قال: حدثنا محمد، وهو ابن بكار بن بلال، قال: حدثنا يحيى، عن الأوزاعي، أن محمد بن علي بن الحسين حدثه، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه.

قال الأوزاعي: سمعته يحدث عطاء بن أبي رباح، بهذا الحديث.

3722- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه.

3723- أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه.

3724- أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد، وهو سليمان بن حيان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالعائد في قيئه.

3725- أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.

3726- أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: حدثنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب في قيئه.

- باب ذكر الاختلاف على طاووس في الراجع في هبته.

3727- أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا المخزومي، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.

3728- أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه.

3729- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا به حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر، وابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها، كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه.

3730- أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد، قال طاووس: كنت أسمع الصبيان يقولون: يا عائدا في قيئه، ولم أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا، حتى بلغنا أنه كان يقول، مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها، وذكر كلمة معناها، كمثل الكلب يأكل قيئه.

3731- أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: حدثنا حبان، أخبرنا عبد الله، عن حنظلة، أنه سمع طاووسا، يقول: أخبرنا بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يهب فيرجع في هبته كمثل الكلب يأكل فيقيء ثم يأكل قيئه.

33 - كتاب الرقبى.

- وذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه.

3732 - أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله، وهو ابن عمرو، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاووس، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرقبى جائزة.

3733- أخبرني محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا محمد، وهو ابن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاووس، عن رجل، عن زيد بن ثابت؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبى للذي أرقبها.

3734- أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاووس، لعله، عن ابن عباس، قال: لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث.

- باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير.

3735- أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه.

3736- أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه.

3737- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: العمرى والرقبى سواء.

3738- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: لا تحل الرقبى ولا العمرى، فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له.

3739- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا حجاج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: لا تصلح العمرى ولا الرقبى، فمن أعمر شيئا، أو أرقبه، فإنه لمن أعمره وأرقبه حياته وموته.

أرسله حنظلة.

3740- أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: حدثنا عبد الله، عن حنظلة، أنه سمع طاووسا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الرقبى، فمن أرقب رقبى فهو سبيل الميراث.

3741- أخبرني عبدة بن عبد الرحيم، عن وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاووس، عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى ميراث.

3742- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن حجر المدري، عن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى للوارث.

3743- أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة.

3744- أخبرنا محمد بن عبيد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرى للوارث.

3745- أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن معمر، قال: سمعت عمرو بن دينار، يحدث، عن طاووس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرى للوارث.

34 - كتاب العمرى.

3746 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت طاووسا، يحدث، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرى هي للوارث.

3747- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت طاووسا، يحدث، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرى للوارث.

3748- أخبرنا محمد بن المثنى، عن سفيان، عن عمرو، عن طاووس، عن حجر المدري، عن زيد؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث.

3749- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد, عن سفيان, عن عمرو, عن طاووس, عن حجر المدري, عن زيد بن ثابت, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث.

3750- أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم، قال: أخبرني أبي أنه عرض علي معقل، عن عمرو بن دينار، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، لا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو لسبيله.

3751- أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاووس، عن الحجوري، عن عبد الله بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة.

3752- أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد، هو ابن بشير، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العمرى جائزة.

3753- أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا مكحول، عن طاووس، بتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى والرقبى.

- باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى.

3754- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا بسطام بن مسلم، قال: حدثنا مالك بن دينار، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: العمرى جائزة.

ـحاشية

3755- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن عبد الكريم، عن عطاء، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرى والرقبى، قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز.

3756- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة.

3757- أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي شيئا حياته، فهو له حياته وموته.

3758- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب، أو أعمر شيئا فهو لورثته.

3759- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، أخبرنا حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا، أو أرقبه فهو له حياته ومماته.

3760- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني، عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، ولم يسمعه منه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا، أو أرقبه فهو له حياته ومماته.

قال عطاء: هو للآخر.

3761- أخبرني عبدة بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا وكيع، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت ابن عمر، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى، وقال: من أرقب رقبى فهي له.

_حاشية

3762- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته.

3763- أخبرني محمد بن إبراهيم بن صدران، عن بشر بن المفضل، قال: حدثنا الحجاج الصواف، عن أبي الزبير، قال: حدثنا جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أمسكوا عليكم، يعني أموالكم، لا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره حياته ومماته.

_حاشية

3764- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أعمر شيئا حياته، فهو له حياته وبعد موته.

3765- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرقبى لمن أرقبها.

3766- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا هشيم، عن داود، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها.

- باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه.

3767- أخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا عمر، عن الأوزاعي، حدثنا ابن شهاب، قال: وأخبرني عمرو بن عثمان، حدثنا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه.

3768- أخبرنا عيسى بن مساور، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أبو عمرو، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه.

3769- أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، وأبي سلمة، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه.

3770- أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة الدمشقي، عن أبي عمر الصنعاني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فهي له ولمن يرثها من عقبه موروثة.

3771- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه، وهي لمن أعمر ولعقبه.

3772- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.

3773- أخبرنا عمران بن بكار، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن جابر بن عبد الله أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى، أنه من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعمرها، يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله عز وجل وحقه.

3774- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن أبي فديك، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا، قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.

3775- أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره، عن جابر عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، قال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث.

3776- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى: أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه.

- باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه.

3777- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت جابرا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى لمن وهبت له.

3778- أخبرنا يحيى بن درست، قال: حدثنا أبو إسماعيل، قال: حدثنا يحيى، أن أبا سلمة حدثه، عن جابر بن عبد الله، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرى لمن وهبت له.

3779- أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل، عن محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له.

3780- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى، وعبدة بن سليمان، قالا: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر شيئا فهو له.

3781- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة.

3782- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، قال: سألني سليمان بن هشام عن العمرى؟ فقلت: حدث محمد بن سيرين، عن شريح، قال: قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن العمرى جائزة.

3783- قال قتادة: قلت: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة.

3784- قال قتادة: وقلت: كان الحسن، يقول: العمرى جائزة.

3785- قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه.

3786- قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح، فقال: حدثني جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة.

3787- قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا.

3788- قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان.

1- باب عطية المرأة بغير إذن زوجها.

3789- أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا حماد بن سلمة (ح) وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، وهو ابن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.

اللفظ لمحمد.

3790- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو (ح) وأخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.

3791 - أخبرنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يحيى بن هانئ, عن أبي حذيفة، عن عبد الملك بن محمد بن نسير، عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي، قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية، فقال: أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل، قالوا: لا بل هدية، فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر.

_حاشية

3792 - أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي.

3793- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقال: ما هذا؟ فقيل: تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.

35 - كتاب الأيمان والنذور.

3794 - أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، وموسى بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سفيان، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: كانت يمين يحلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب.

1- باب الحلف بمصرف القلوب.

3795- أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، عن عباد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بها: لا ومصرف القلوب.

2- باب الحلف بعزة الله تعالى.

3796- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة، فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فرجع، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها، فإذا هي قد حفت بالمكاره، فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، قال: اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع فانظر إليها، فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها.

3- باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى.

3797- أخبرنا علي بن حجر، عن إسماعيل، هو ابن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم.

3798- أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثني رجل، من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله، قال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله، يعني ابن عمر، وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.

4- باب الحلف بالآباء.

3799- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، وقتيبة بن سعيد، واللفظ له، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول: وأبي وأبي، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا.

3800- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، وسعيد بن عبد الرحمن، واللفظ له، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا.

3801- أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد، قال: أخبرنا محمد، وهو ابن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه أخبره، عن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا.

5- باب الحلف بالأمهات.

3802- أخبرنا أبو بكر بن علي، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون.

6- باب الحلف بملة سوى الإسلام.

3803- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن خالد (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا خالد، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، قال قتيبة في حديثه: متعمدا، وقال يزيد: كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم.

3804- أخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا الوليد, قال: حدثنا أبو عمرو، عن يحيى أنه حدثه، قال: حدثني أبو قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة.

7- باب الحلف بالبراءة من الإسلام.

3805- أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما.

8- باب الحلف بالكعبة.

3806- أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا مسعر، عن معبد بن خالد، عن عبد الله بن يسار، عن قتيلة، امرأة من جهينة؛ أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون، وإنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، ويقول أحدهم: ما شاء الله، ثم شئت.

9- باب الحلف بالطواغيت.

3807- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت.

10- باب الحلف باللات.

3808- أخبرنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال: باللات، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق.

11- باب الحلف باللات والعزى.

3809- أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فلقيته فأخبرته، فقال: قل: لا إله إلا الله وحده، ثلاث مرات، وتعوذ بالله من الشيطان، ثلاث مرات، واتفل عن يسارك، ثلاث مرات، ولا تعد له.

3810- أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، قال: حدثني مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: حلفت باللات والعزى، فقال لي أصحابي: بئس ما قلت: قلت هجرا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: قل: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك، ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان، ثم لا تعد.

12- باب إبرار القسم.

3811- أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، عن محمد، قال: حدثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام.

13- باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها.

3812- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سليمان، عن أبي السليل، عن زهدم، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته.

14- باب الكفارة قبل الحنث.

3813- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في -يعني- رهط من الأشعريين نستحمله، فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم، ثم لبثنا ما شاء الله، فأتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا، قال أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال: ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.

3814- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، قال: حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير.

3815- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، ولينظر الذي هو خير فليأته.

3816- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: سمعت الحسن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير.

3817- أخبرنا محمد بن يحيى القطعي، عن عبد الأعلى، وذكر كلمة معناها، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير.

15- باب الكفارة بعد الحنث.

3818- أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الله بن عمرو، مولى الحسن بن علي يحدث، عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.

3819- أخبرنا هناد بن السري، عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير، وليكفرها.

3820- أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد العزيز بن رفيع، قال: سمعت تميم بن طرفة، يحدث، عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه.

3821- أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، قال: حدثنا أبو الزعراء، عن عمه أبي الأحوص، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت ابن عم لي أتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله، فأمرني أن آتي الذي هو خير، وأكفر عن يميني.

3822- أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، ويونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك.

3823- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال، يعني، رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير منها، وكفر عن يمينك.

3824- أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه، عن جرير، عن منصور، عن الحسن البصري، قال عبد الرحمن بن سمرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك.

16- باب اليمين فيما لا يملك.

3825- أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية ولا قطيعة رحم.

ـحاشية

17- باب من حلف فاستثنى.

3826- أخبرني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فاستثنى فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث.

18- باب النية في اليمين.

3827- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا سليمان بن حيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه.

ـحاشية

19- باب تحريم ما أحل الله عز وجل.

3828- أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: زعم عطاء، أنه سمع عبيد بن عمير, يقول: سمعت عائشة، تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزلت: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}، إلى، {إن تتوبا إلى الله} عائشة وحفصة {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا} لقوله: بل شربت عسلا.

20- باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزا بخل.

3829- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا المثنى بن سعيد، قال: حدثنا طلحة بن نافع، عن جابر، قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيته فإذا فلق وخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل، فنعم الإدام الخل.

21- باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه.

3830- أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الملك، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة، قال: كنا نسمى السماسرة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع، فسمانا باسم هو خير من اسمنا فقال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب، فشوبوا بيعكم بالصدقة.

3831- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن عبد الملك، وعاصم، وجامع، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة، قال: كنا نبيع بالبقيع فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، فسمانا باسم هو أحسن من اسمنا، ثم قال: إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب، فشوبوه بالصدقة.

22- باب في اللغو والكذب.

3832- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن مغيرة، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة، قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في السوق، فقال: إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب، فشوبوها بالصدقة.

3833- أخبرنا علي بن حجر، ومحمد بن قدامة، قالا: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة، قال: كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها، وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فسمانا باسم هو خير من الذي سمينا أنفسنا وسمانا الناس، فقال: يا معشر التجار، إنه يشهد بيعكم الحلف والكذب، فشوبوه بالصدقة.

23- باب النهي عن النذر.

3834- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، قال: أخبرني منصور، عن عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل.

3835- أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، إنما يستخرج به من الشحيح.

24- باب النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره.

3836- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إنما هو شيء يستخرج به من الشحيح.

3837- أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي النذر على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه، ولكنه شيء استخرج به من البخيل.

25- باب النذر يستخرج به من البخيل.

3838- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل.

26- باب النذر في الطاعة.

3839- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.

27- باب النذر في المعصية.

3840- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالك، قال: حدثني طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.

3841- أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.

28- باب الوفاء بالنذر.

3842- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، عن زهدم، قال: سمعت عمران بن حصين، يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فلا أدري أذكر مرتين بعده، أو ثلاثا، ثم ذكر قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن.

قال أبو عبد الرحمن: هذا نصر بن عمران أبو جمرة.

29- باب النذر فيما لا يراد به وجه الله عز وجل.

3843- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن ابن جريج، قال: حدثني سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقود رجلا في قرن، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه، قال: إنه نذر.

3844- أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان الأحول، أن طاووسا، أخبره، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر -يعني- برجل، وهو يطوف بالكعبة، يقوده إنسان بخزامة في أنفه، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أمره أن يقوده بيده.

3845- قال ابن جريج: وأخبرني سليمان، أن طاووسا أخبره، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، وهو يطوف بالكعبة، وإنسان قد ربط يده بإنسان آخر بسير، أو خيط، أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: قده بيدك.

30- باب النذر فيما لا يملك.

3846- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أيوب، قال: حدثنا أبو قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم.

3847- أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك.

31- باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى العتيق.

3848- أخبرني يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، أخبره، أن أبا الخير حدثه، عن عقبة بن عامر، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله تعالى فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتمش ولتركب.

32- باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة.

3849- أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زحر، أن أبا سعيد أخبره، عن عبد الله بن مالك، أن عقبة بن عامر، أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام.

ـحاشية

33- باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم.

3850- أخبرنا بشر بن خالد العسكري، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، قال: سمعت سليمان، يحدث عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له، فأمرها أن تصوم عنها.

34- باب من مات وعليه نذر.

3851- أخبرنا علي بن حجر، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن سفيان, عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها.

ـحاشية

3852- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها.

3853- أخبرنا محمد بن آدم، وهارون بن إسحاق الهمداني، عن عبدة، عن هشام، وهو ابن عروة، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر فلم تقضه، قال: اقضه عنها.

35- باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي.

3854- أخبرنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه، أنه كان عليه ليلة نذر في الجاهلية يعتكفها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعتكف.

3855- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان على عمر نذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعتكف.

3856- أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر كان قد جعل عليه يوما يعتكفه في الجاهلية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره أن يعتكف.

3857- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه: يا رسول الله، إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.

قال أبو عبد الرحمن: يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب، ومن عبد الرحمن عنه في هذا الحديث الطويل توبة كعب.

36- باب إذا أهدى ماله على وجه النذر.

3858- أخبرنا سليمان بن داود، قال: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، قال: قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب، قال: سمعت كعب بن مالك، يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: فلما جلست بين يديه، قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. مختصر.

ـحاشية

3859- أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا ليث بن سعد، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، أن عبد الله بن كعب بن مالك، قال: سمعت كعب بن مالك، يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك مالك فهو خير لك، قلت: فإني أمسك علي سهمي الذي بخيبر.

3860- أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن الزهري، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن عمه عبيد الله بن كعب، قال: سمعت أبي كعب بن مالك يحدث، قال: قلت: يا رسول الله، إن الله عز وجل إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.

37- باب هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر.

3861- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ثور بن زيد, عن أبي الغيث، مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم إلا الأموال والمتاع والثياب، فأهدى رجل من بني الضبيب، يقال له: رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له: مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى، بينا مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه سهم فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئا لك الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لتشتعل عليه نارا فلما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك، أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك، أو شراكان من نار.

38- باب الاستثناء.

3862- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن كثير بن فرقد حدثه، أن نافعا، حدثهم، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى.

3863- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى.

3864- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك.

39- باب إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء؟.

3865- أخبرنا عمران بن بكار، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: أخبرنا شعيب، قال: حدثني أبو الزناد، مما حدثه عبد الرحمن الأعرج، مما ذكر أنه سمع أبا هريرة، يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله عز وجل، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وايم الذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعين.

40- باب كفارة النذر.

3866- أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين.

3867- أخبرنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، أنه بلغه عن القاسم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية.

3868- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين.

3869- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين.

3870- أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين.

3871- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة اليمين.

قال أبو عبد الرحمن: وقد قيل إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة.

3872- أخبرنا هارون بن موسى الفروي، قال: حدثنا أبو ضمرة، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدث أبو سلمة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية، وكفارتها كفارة اليمين.

3873- أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أيوب بن سليمان، قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، أن يحيى بن أبي كثير، الذي كان يسكن اليمامة حدثه، أنه سمع أبا سلمة، يخبر عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية، وكفارتها كفارة يمين.

قال أبو عبد الرحمن: سليمان بن أرقم: متروك الحديث.

خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث.

3874- أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن ابن المبارك وهو علي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين.

3875- أخبرني عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن أبي عمرو، وهو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، وكفارتها كفارة يمين.

3876- أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا معمر بن سليمان، عن عبد الله بن بشر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد الحنظلي، عن أبيه، عن عمران، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين.

قال أبو عبد الرحمن: محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث.

3877- أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين.

3878- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن محمد، عن أبيه، عن عمران، قال: قال -يعني- النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين. وقيل: إن الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين.

3879- أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، من أهل البصرة، قال: صحبت عمران بن حصين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين.

3880- أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن الزبير الحنظلي، قال: أخبرني أبي، أن رجلا، حدثه أنه سأل عمران بن حصين، عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين.

3881- أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية ولا غضب، وكفارته كفارة يمين.

3882- أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبو سليم، وهو عبيد بن يحيى، قال: حدثنا أبو بكر النهشلي، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في المعصية، وكفارته كفارة اليمين.

خالفه منصور بن زاذان في لفظه.

3883- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال، يعني، النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله عز وجل.

خالفه علي بن زيد، فرواه عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة, رضي الله عنه:

3884- أخبرني علي بن محمد بن علي، قال: حدثنا خلف بن تميم، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم.

قال أبو عبد الرحمن: علي بن زيد ضعيف، وهذا الحديث خطأ، والصواب عمران بن حصين، وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من وجه آخر.

3885- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أيوب، قال: حدثنا أبو قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم.

41- باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرا فعجز عنه.

3886- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا حماد بن مسعدة، عن حميد، عن ثابت، عن أنس، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين، فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: إن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه، مره فليركب.

3887- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا حميد، عن ثابت، عن أنس، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ يهادى بين اثنين، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مره فليركب فأمره أن يركب.

3888- أخبرنا أحمد بن حفص، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يهادى بين ابنيه، فقال: ما شأن هذا؟ فقيل: نذر أن يمشي إلى الكعبة، فقال: إن الله لا يصنع بتعذيب هذا نفسه شيئا، فأمره أن يركب.

42- باب الاستثناء.

3889- أخبرنا نوح بن حبيب، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى.

3890- أخبرنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته.

36- الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق.

3891- أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره.

3892- أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه أجره.

3893- أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن جرير بن حازم، عن حماد، هو ابن أبي سليمان، أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه؟ قال: لا حتى تعلمه.

3894- أخبرنا محمد، قال: حدثنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن معمر، عن حماد، وقتادة، في رجل قال لرجل: أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهرا، أو كذا وكذا شيئا سماه، فلك زيادة كذا وكذا، فلم يريا به بأسا، وكرها أن يقول: أستكري منك بكذا وكذا، فإن سرت أكثر من شهر، نقصت من كرائك كذا وكذا.

3895- أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن ابن جريج، قراءة قال: قلت لعطاء: عبد أؤاجره سنة بطعامه، وسنة أخرى بكذا وكذا، قال: لا بأس به، ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما، أو آجرته وقد مضى بعض السنة، قال: إنك لا تحاسبني لما مضى.

1- باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر.

3896- أخبرنا محمد بن إبراهيم، قال: أخبرنا خالد، هو ابن الحارث، قال: قرأت على عبد الحميد بن جعفر، أخبرني أبي، عن رافع بن أسيد بن ظهير، عن أبيه أسيد بن ظهير، أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال: يا بني حارثة، لقد دخلت عليكم مصيبة، قالوا: ما هي؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قلنا: يا رسول الله، إذا نكريها بشيء من الحب؟ قال: لا، قال: وكنا نكريها بالتبن، فقال: لا، وكنا نكريها بما على الربيع الساقي، فقال: لا، ازرعها أو امنحها أخاك.

خالفه مجاهد.

3897- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن آدم، قال: حدثنا مفضل، وهو ابن مهلهل، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، قال: جاءنا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاكم عن الحقل، والحقل الثلث والربع، وعن المزابنة.

والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وسقا من تمر.

3898- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، سمعت مجاهدا، يحدث عن أسيد بن ظهير، قال: أتانا رافع بن خديج، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، نهاكم عن الحقل، وقال: من كانت له أرض فليمنحها، أو ليدعها، ونهى عن المزابنة.

والمزابنة: الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر.

3899- أخبرني محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، قال: أتى علينا رافع بن خديج، فقال، ولم أفهم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما ينفعكم، نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل، والحقل: المزارعة بالثلث والربع، فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه، أو ليدع، ونهاكم عن المزابنة.

والمزابنة: الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول: خذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام.

3900- أخبرني إسحاق بن يعقوب بن إسحاق البغدادي أبو محمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، عن مجاهد، قال: حدثني أسيد ابن أخي رافع بن خديج، قال: قال رافع بن خديج: نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، قال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليزرعها أخاه.

_حاشية

- خالفه عبد الكريم بن مالك:

3901- أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا عبيد الله، يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن مجاهد، قال: أخذت بيد طاووس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدثه، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض, فأبى طاووس، فقال: سمعت ابن عباس: لا يرى بذلك بأسا، ورواه أبو عوانة، عن أبي حصين، عن مجاهد، قال: قال: عن رافع مرسلا.

3902- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حصين، عن مجاهد، قال: قال رافع بن خديج: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها.

تابعه إبراهيم بن مهاجر:

3903- أخبرنا أحمد بن سليمان، عن عبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج، فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان، أعطانيها بالأجر، فقال: لو منحها أخاه فأتى رافع الأنصار، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم.

3904- أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل.

3905- أخبرنا عمرو بن علي، عن خالد، وهو ابن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك، عن مجاهد، قال: حدث رافع بن خديج، قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، فقال: من كان له أرض فليزرعها، أو يمنحها، أو يذرها.

_حاشية

3906- أخبرنا عبد الرحمن بن خالد، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني شعبة، عن عبد الملك، عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، عن رافع بن خديج، قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهانا عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا، قال: من كان له أرض فليزرعها، أو ليذرها، أو ليمنحها.

ومما يدل على أن طاووسا لم يسمع هذا الحديث من رافع:

3907- أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، قال: كان طاووس، يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه، فقال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما.

وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث، فقال عبد الملك بن ميسرة: عن عطاء، عن رافع، وقد تقدم ذكرنا له.

وقال عبد الملك بن أبي سليمان: عن عطاء، عن جابر.

3908- حدثنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه.

3909- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه ولا يكريها.

تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.

3910- أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر، قال: كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو يزرعها، أو يمسكها.

وافقه مطر بن طهمان.

3911- أخبرنا عيسى بن محمد، وهو أبو عمير بن النحاس، وعيسى بن يونس، هو الفاخوري، قالا: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها ولا يؤاجرها.

3912- أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، قال: حدثنا حماد، عن مطر، عن عطاء، عن جابر، رفعه؛ نهى عن كراء الأرض.

وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض.

3913- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا.

- تابعه يونس بن عبيد.

3914- أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا سفيان بن حسين، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم.

وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له أرض فليزرعها.

3915- أخبرني أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: سأل عطاء سليمان بن موسى، قال: حدث جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها أخاه.

وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم، عن جابر بن عبد الله.

3916- أخبرنا محمد بن إدريس، قال: حدثنا أبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الحقل، وهي المزابنة.

خالفه هشام، ورواه عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر.

3917- أخبرنا الثقة، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمخاضرة، وقال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة: بيع الكرم بكذا وكذا صاع.

خالفه عمرو بن أبي سلمة، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة.

3918- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة والمزابنة.

خالفهما محمد بن عمرو، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.

3919- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن آدم، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة والمزابنة.

خالفهم الأسود بن العلاء، فقال: عن أبي سلمة، عن رافع بن خديج.

3920- أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله بن حمران، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة، عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المحاقلة والمزابنة.

رواه القاسم بن محمد، عن رافع بن خديج.

3921- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عثمان بن مرة، قال: سألت القاسم، عن المزارعة؟ فحدث، عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المحاقلة والمزابنة.

3922- قال أبو عبد الرحمن: مرة أخرى : أخبرنا عمرو بن علي، قال: قال أبو عاصم: عن عثمان بن مرة، قال: سألت القاسم، عن كراء الأرض؟ فقال: قال رافع بن خديج ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن كراء الأرض .

واختلف على سعيد بن المسيب فيه.

3923- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن أبي جعفر الخطمي، واسمه عمير بن يزيد، قال: أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، أسأله عن المزارعة؟ فقال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه، فقال رافع: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا، فقال: ما أحسن زرع ظهير؟ فقالوا: ليس لظهير، فقال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه أزرعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته، قال: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه نفقته.

ورواه طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد واختلف عليه فيه.

3924- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استكرى أرضا بذهب، أو فضة.

ميزه إسرائيل، عن طارق فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد.

3925- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن طارق، عن سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، قال سعيد: فذكر نحوه .

رواه سفيان الثوري، عن طارق.

3926- أخبرنا محمد بن علي، وهو ابن ميمون، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن طارق، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب، أو فضة.

وروى الزهري الكلام الأول، عن سعيد فأرسله.

3927- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة.

ورواه محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة، عن سعيد بن المسيب، فقال: عن سعد بن أبي وقاص.

3928- أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمي، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي، من الزرع، فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة.

وقد روى هذا الحديث سليمان، عن رافع فقال: عن رجل من عمومته.

3929- أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث، والربع، والطعام المسمى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، ونكريها بالثلث، والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك.

أيوب لم يسمعه من يعلى.

3930- أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، قال: كتب إلي يعلى بن حكيم: إني سمعت سليمان بن يسار يحدث، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث، والربع، والطعام المسمى.

رواه سعيد، عن يعلى بن حكيم.

3931- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أن بعض عمومته أتاهم، فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض، فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمى.

رواه حنظلة بن قيس، عن رافع، فاختلف على ربيعة في روايته .

3932- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: حدثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج، قال: حدثني عمي، أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، وشيء من الزرع يستثني صاحب الأرض، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.

خالفه الأوزاعي.

ـحاشية

3933- أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عيسى، هو ابن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤاجرون على الماذيانات، وأقبال الجداول، فيسلم هذا، ويهلك هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.

وافقه مالك بن أنس على إسناده، وخالفه في لفظه.

3934- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالك، عن ربيعة، عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض.

قلت: بالذهب والورق؟ قال: لا، إنما نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة، فلا بأس.

رواه سفيان الثوري رضي الله عنه، عن ربيعة ولم يرفعه.

ـحاشية

3935- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: حلال، لا بأس به، ذلك فرض الأرض.

رواه يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس ورفعه، كما رواه مالك، عن ربيعة.

3936- أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، فكان الرجل يكري أرضه، بما على الربيع والأقبال، وأشياء معلومة ...وساقه.

رواه سالم بن عبد الله بن عمر، عن رافع بن خديج، واختلف على الزهري فيه.

3937- أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، عن جويرية، عن مالك، عن الزهري، أن سالم بن عبد الله وذكر نحوه .

تابعه عقيل بن خالد.

3938- أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن جدي، قال: أخبرني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله: فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.

أرسله شعيب بن أبي حمزة.

3939- أخبرني محمد بن خالد بن خلي، قال: حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزهري قال: بلغنا أن رافع بن خديج، كان يحدث أن عميه وكانا يزعم شهدا بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.

رواه عثمان بن سعيد، عن شعيب، ولم يذكر عميه.

3940- أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب، قال الزهري: كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان رافع بن خديج يحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.

وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث.

3941- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف، عن عبد الكريم بن الحارث، عن ابن شهاب، أن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من الطعام مسمى، ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض، وأقبال الجداول.

رواه نافع، عن رافع بن خديج، واختلف عليه فيه.

3942- أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا فضيل، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: أخبرني نافع، أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر، أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا فأخبروا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال عبد الله: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساقي، الذي يتفجر منه الماء، وطائفة من التبن لا أدري كم هي.

رواه ابن عون، عن نافع، فقال: عن بعض عمومته.

ـحاشية

3943- أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ابن عون، عن نافع، قال: كان ابن عمر يأخذ كراء الأرض، فبلغه عن رافع بن خديج شيء، فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه، فحدثه رافع، عن بعض عمومته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فترك عبد الله بعد.

3944- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يأخذ كراء الأرض، حتى حدثه رافع، عن بعض عمومته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فتركها بعد.

رواه أيوب، عن نافع، عن رافع، ولم يذكر عمومته.

3945- أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية، أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه، وأنا معه، فسأله، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها، قال: زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها.

وافقه عبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد، وجويرية بن أسماء.

ـحاشية

3946- أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن كثير بن فرقد، عن نافع، أن عبد الله كان يكري المزارع، فحدث أن رافع بن خديج، يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، قال نافع: فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله، فقال: نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فترك عبد الله كراءها.

3947- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، وهو ابن الحارث، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن رجلا أخبر ابن عمر أن رافع بن خديج، يأثر في كراء الأرض حديثا، فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره، حتى أتى رافعا فأخبره رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فترك عبد الله كراء الأرض.

3948- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، أن رافع بن خديج حدث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن كراء المزارع.

3949- أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حفص بن عنان, عن نافع أنه حدثه، قال: كان ابن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: قد كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا، ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع، فقال له عبد الله: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكروا الأرض بشيء.

3950- أخبرنا حميد بن مسعدة، عن عبد الوهاب، قال: حدثنا هشام، عن محمد، ونافع أخبراه، عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.

رواه ابن عمر، عن رافع بن خديج، واختلف على عمرو بن دينار.

3951- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة.

3952- أخبرني عبد الرحمن بن خالد، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج، سمعت عمرو بن دينار يقول: أشهد لسمعت ابن عمر وهو يسأل عن الخبر فيقول: ما كنا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا عام الأول ابن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخبر.

وافقهما حماد بن زيد.

3953- أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الأول فزعم رافع، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.

خالفه عارم فقال: عن حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر.

3954- حدثنا حرمي بن يونس، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.

- تابعه محمد بن مسلم الطائفي.

3955- أخبرني محمد بن عامر، قال: حدثنا سريج, قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة.

- جمع سفيان بن عيينة الحديثين فقال: عن ابن عمر وجابر.

3956- أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور, قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وجابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو، صلاحه، ونهى عن المخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع.

- رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه.

3957- أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر، قال: حدثنا مبارك بن سعد، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو النجاشي، قال: حدثني رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرافع: أتؤاجرون محاقلكم؟ قلت: نعم يا رسول الله، نؤاجرها على الربع، وعلى الأوساق من الشعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ازرعوها، أو أعيروها، أو أمسكوها.

- خالفه الأوزاعي فقال: عن أبي النجاشي, عن رافع، عن ظهير بن رافع:

3958- أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني الأوزاعي، عن أبي النجاشي، عن رافع، قال: أتانا ظهير بن رافع فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أمر كان لنا رافقا، قلت: وما ذاك؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حق، سألني كيف تصنعون في محاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع، والأوساق من التمر، أو الشعير، قال: فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها.

ـحاشية

- رواه بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أسيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع.

3959- أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن ليث، قال: حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أسيد بن رافع بن خديج، أن أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا، وأمره طاعة وخير، نهى عن الحقل.

3960- أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، قال: سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر أنهم منعوا المحاقلة، وهي أرض تزرع على بعض ما فيها.

رواه عيسى بن سهل بن رافع.

3961- أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن سعيد بن يزيد أبي شجاع، قال: حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج، قال: إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج، وبلغت رجلا، وحججت معه، فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال: يا أبتاه، إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: يا بني، دع ذاك، فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض.

3962- أخبرنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما كانا رجلين اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله: لا تكروا المزارع.

قال أبو عبد الرحمن: كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض، وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان في صحة منه وجواز، أمر لفلان بن فلان، إنك دفعت إلي جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا، مزارعة، وهي الأرض التي تعرف بكذا، وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها وأحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا، والثاني، والثالث، والرابع، دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بحدودها المحيطة بها، وجميع حقوقها وشربها، وأنهارها، وسواقيها،

أرضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس، ولا زرع، سنة تامة، أولها مستهل شهر كذا، من سنة كذا، وآخرها انسلاخ شهر كذا، من سنة كذا، على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها كل ما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من حنطة، وشعير، وسماسم، وأرز، وأقطان، ورطاب، وباقلا، وحمص، ولوبيا، وعدس، ومقاثي، ومباطخ، وجزر، وشلجم، وفجل، وبصل، وثوم، وبقول، ورياحين، وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيفا ببزورك، وبذرك، وجميعه عليك دوني على أن أتولى بيدي، وبمن أردت من أعواني، وأجرائي، وبقري، وأدواتي، وإلى زراعة ذلك، وعمارته، والعمل بما فيه نماؤه، ومصلحته، وكراب أرضه، وتنقية حشيشها، وسقي ما يحتاج إلى سقيه مما زرع، وتسميد ما يحتاج إلى تسميده، وحفر سواقيه، وأنهاره واجتناء ما يجتنى منه، والقيام بحصاد ما يحصد منه،

وجمعه، وديَاسة، ما يداس منه، وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني، وأعمل فيه كله ببدني، وأعواني دونك على أن لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله، في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب، من أولها إلى آخرها، فلك ثلاثة، أرباعه بحظ أرضك، وشربك، وبذرك، ونفقاتك، ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي، وعملي وقيامي، على ذلك ببدني، وأعواني، ودفعت إلي جميع أرضك، هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها، ومرافقها، وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فصار جميع ذلك في يدي لك، لا ملك لي في شيء منه، ولا دعوى، ولا طلبة، إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب، في هذه السنة المسماة فيه، فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك، وإلى يدك، ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها، وتخرجها من يدي، ويد كل من صارت له فيها يد بسببي، أقر فلان وفلان، وكتب هذا الكتاب نسختين.

2- باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة.

3963- أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا ابن عون، قال: كان محمد يقول: الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض، قال: وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده، وأعوانه، وبقره، ولا ينفق شيئا، وتكون النفقة كلها من رب الأرض.

3964- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها.

3965- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، وأرضها على أن يعملوها بأموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها.

3966- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن لرب الأرض، ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التبن، لا أدري كم هو.

_حاشية

3967- أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان عماي يزرعان بالثلث والربع وإني شريكهما وعلقمة، والأسود يعلمان، فلا يغيران.

3968- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت معمرا، عن عبد الكريم الجزري قال: قال سعيد بن جبير: قال ابن عباس: إن خير ما أنتم صانعون، أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب، والورق.

3969- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء.

3970- أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، قال: لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضاءين كان ربما قال: للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها، وربما قال لصاحب المال: بينتك أن أمينك خائن، وإلا فيمينه بالله ما خانك.

3971- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا شريك، عن طارق، عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة، وقال: إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا، فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا كتب: هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا منه في صحة منه، وجواز أمره لفلان بن فلان، أنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذا، عشرة آلاف درهم، وضحا جيادا، وزن سبعة قراضا على تقوى الله في السر، والعلانية، وأداء الأمانة على أن أشتري بها ما شئت منها كل ما أرى أن أشتريه، وأن أصرفها، وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات، وأخرج بما شئت منها حيث شئت، وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقد رأيت أم بنسيئة، وبعين رأيت أم بعرض على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي، وأوكل في ذلك من رأيت، وكل ما رزق الله تبارك وتعالى في ذلك من فضل، وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلي المسمى مبلغه في هذا الكتاب، فهو بيني وبينك نصفين، لك منه النصف بحظ رأس مالك، ولي منه النصف تاما بعملي فيه، وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال، فقبضت منك هذه العشرة آلاف درهم الوضح الجياد، مستهل شهر كذا في سنة كذا، وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب، أقر فلان وفلان، وإذا أراد أن لا يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب، وقد نهيتني أن أشتري، وأبيع بالنسيئة.

3- باب شركة عنان بين ثلاثة.

هذا ما اشترك عليه فلان وفلان، وفلان في صحة عقولهم، وجواز أمرهم، اشتركوا شركة عنان لا شركة مفاوضة بينهم في ثلاثين ألف درهم وضحا جيادا، وزن سبعة لكل واحد منهم عشرة آلاف درهم خلطوها جميعا، فصارت هذه الثلاثين ألف درهم في أيديهم مخلوطة بشركة بينهم أثلاثا على أن يعملوا فيه بتقوى الله عز وجل، وأداء الأمانة، من كل واحد منهم إلى كل واحد منهم، ويشترون جميعا بذلك، وبما رأوا منه اشتراه بالنقد، ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارات، وأن يشتري كل واحد منهم على حدته دون صاحبه بذلك، وبما رأى منه ما رأى اشتراه منه بالنقد، وبما رأى اشتراءه عليه بالنسيئة يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا، ويعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى جائز لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه، وعلى كل واحد من صاحبيه فيما اجتمعوا عليه، وفيما انفردوا به من ذلك كل واحد منهم دون الآخرين فما لزم كل واحد منهم في ذلك من قليل، ومن كثير فهو لازم لكل واحد من صاحبيه وهو واجب عليهم جميعا وما رزق الله عز وجل، في ذلك من فضل وربح على رأس مالهم المسمى مبلغه في هذا الكتاب، فهو بينهم أثلاثا، وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليهم أثلاثا على قدر رأس مالهم، وقد كتب هذا الكتاب ثلاث نسخ

متساويات بألفاظ واحدة، في يد كل واحد من فلان وفلان وفلان، واحدة وثيقة له أقر فلان وفلان وفلان.

4- باب شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها

قال الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم شركة مفاوضة في رأس مال جمعوه بينهم من صنف واحد ونقد واحد، وخلطوه وصار في أيديهم ممتزجا لا يعرف بعضه من بعض، ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء، على أن يعملوا في ذلك كله وفي كل قليل وكثير، سواه من المبايعات والمتاجرات نقدا ونسيئة بيعا وشراء في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين بما رأوا، ويعمل كل واحد منهم على انفراده بكل ما رأى وكل ما بدا له جائز أمره في ذلك على كل واحد من أصحابه، وعلى أنه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق ومن دين، فهو لازم لكل واحد منهم من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب، وعلى أن جميع ما رزقهم الله في هذه الشركة المسماة فيه، وما رزق الله كل واحد منهم فيها على حدته من فضل وربح، فهو بينهم جميعا بالسوية، وما كان فيها من نقيصة فهو عليهم جميعا بالسوية بينهم، وقد جعل كل واحد من فلان وفلان وفلان وفلان كل واحد من أصحابه المسمين في هذا الكتاب معه وكيله في المطالبة بكل حق هو له والمخاصمة فيه وقبضه، وفي خصومة كل من اعترضه بخصومة وكل من يطالبه بحق وجعله وصيه في شركته من بعد وفاته وفي قضاء

ديونه وإنفاذ وصاياه، وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل إليه من ذلك كله، أقر فلان وفلان وفلان وفلان.

5- باب شركة الأبدان.

3972- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني أبو إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا ولا عمار بشيء.

3973- أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال: جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما عن الآخر.

6- باب تفرق الشركاء عن شريكهم.

هذا كتاب كتبه فلان وفلان وفلان بينهم، وأقر كل واحد منهم لكل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب، بجميع ما فيه في صحة منه وجواز أمر، أنه جرت بيننا معاملات ومتاجرات وأشرية وبيوع وخلطة وشركة في أموال وفي أنواع من المعاملات، وقروض ومصارفات وودائع وأمانات وسفاتج ومضاربات وعواري وديون ومؤاجرات ومزارعات ومؤاكرات، وإنا تناقضنا على التراضي منا جميعا بما فعلنا، جميع ما كان بيننا من كل شركة ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في نوع من الأموال والمعاملات، وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف، وبينا ذلك كله نوعا نوعا، وعلمنا مبلغه ومنتهاه، وعرفناه على حقه وصدقه، فاستوفى كل واحد منا جميع حقه من ذلك أجمع وصار في يده، فلم يبق لكل واحد منا قبل كل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب، ولا قبل أحد بسببه، ولا باسمه حق ولا دعوى ولا طلبة، لأن كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله، وصار في يده موقرا أقر فلان وفلان وفلان وفلان.

7 - تفرق الزوجين عن مزاوجتهما.

قال الله تبارك وتعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به} هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان بن فلان في صحة منها وجواز أمر، لفلان بن فلان بن فلان، إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فأفضيت إلي ثم إني كرهت صحبتك وأحببت مفارقتك عن غير إضرار منك بي، ولا منعي بحق واجب لي عليك، وإني سألتك عندما خفنا أن لا نقيم حدود الله، أن تخلعني فتبينني منك بتطليقة بجميع مالي عليك من صداقي، وهو كذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل، وبكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي، ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني تطليقة بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداقي المسمى، مبلغه في هذا الكتاب وبالدنانير المسماة فيه سوى ذلك فقبلت ذلك منك مشافهة لك عند مخاطبتك إياي به، ومجاوبة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك، ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب، الذي خالعتني عليها وافية سوى ما في صداقي، فصرت بائنة منك مالكة لأمري بهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب فلا سبيل لك علي، ولا مطالبة ولا رجعة وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي ما دمت في عدة منك وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل

حالك، فلم يبق لواحد منا قبل صاحبه حق، ولا دعوى، ولا طلبة وكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوى ومن طلبة بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل، وصاحبه من ذلك أجمع بريء، وقد قبل كل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه وكل ما أبرأه منه مما وصف في هذا الكتاب، مشافهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقنا، وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه أقرت فلانة وفلان.

ج ٦ - ص ٤٣٠

8- باب الكتابة.

قال الله عز وجل: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفتاه النوبي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده، إني كاتبتك على ثلاثة آلاف درهم وضح جياد وزن سبعة منجمة عليك ست سنين متواليات أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا على أن تدفع إلي هذا المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب في نجومها فأنت حر بها، لك ما للأحرار وعليك ما عليهم، فإن أخللت شيئا منه عن محله بطلت الكتابة وكنت رقيقا لا كتابة لك وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا ذلك فيه أقر فلان وفلان.

9- باب تدبير.

هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان لفتاه الصقلي الخباز الطباخ الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني دبرتك لوجه الله عز وجل ورجاء ثوابه فأنت حر بعد موتي لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء فإنه لي ولعقبي من بعدي أقر فلان بن فلان بجميع ما في هذا الكتاب طوعا في صحة منه وجواز أمر بعد أن قرئ ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه فأقر عندهم أنه قد سمعه وفهمه وعرفه وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا ثم من حضره من الشهود عليه أقر فلان الصقلي الطباخ في صحة من عقله وبدنه أن جميع ما في هذا الكتاب حق على ما سمي ووصف فيه.

10- باب عتق.

هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا في صحة منه وجواز أمر وذلك في شهر كذا من سنة كذا لفتاه الرومي الذي يسمى فلانا، وهو يومئذ في ملكه ويده إني أعتقتك تقربا إلى الله عز وجل وابتغاء لجزيل ثوابه عتقا بتا لا مثنوية فيه، ولا رجعة لي عليك فأنت حر لوجه الله عز وجل والدار الآخرة لا سبيل لي ولا لأحد عليك إلا الولاء فإنه لي ولعصبتي من بعدي.

37- كتاب عشرة النساء.

1- باب حب النساء.

3974- أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا سلام أبو المنذر، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة.

ـحاشية

3975- أخبرنا علي بن مسلم الطوسي، قال: حدثنا سيار، قال: حدثنا جعفر، قال: حدثنا ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة.

3976- أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، وهو ابن طهمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل.

2- باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض.

3977- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل.

3978- أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك.

أرسله حماد بن زيد.

3- باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض.

3979- أخبرني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن عائشة قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، فأذن لها، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، وأنا ساكتة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين من أحب؟ قالت: بلى، قال: فأحبي هذه، فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتهن بالذي قالت، والذي قال لها، فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت فاطمة: لا والله لا أكلمه فيها أبدا، قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله عز وجل، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به، وتقرب به إلى الله عز وجل ما عدا سورة من حدة كانت فيها، تسرع منها الفيئة، فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي كانت دخلت فاطمة عليها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، ووقعت بي فاستطالت، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها، فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، فلما وقعت بها لم أنشبها بشيء، حتى أنحيت عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أبي بكر.

3980- أخبرني عمران بن بكار الحمصي، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن عائشة قالت: فذكرت نحوه، وقالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فاستأذنت، فأذن لها فدخلت، فقالت ... نحوه.

خالفهما معمر، رواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

3981- أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري، الثقة المأمون، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: اجتمعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلن فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلن لها: إن نساءك، وذكر كلمة معناها، ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة في مرطها، فقالت له: إن نساءك أرسلنني، وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبينني؟ قالت: نعم، قال: فأحبيها، قالت: فرجعت إليهن، فأخبرتهن ما قال، فقلن لها: إنك لم تصنعي شيئا، فارجعي إليه، فقالت: والله لا أرجع إليه فيها أبدا، وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فأرسلن زينب بنت جحش، قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أزواجك أرسلنني، وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، ثم أقبلت علي فشتمتني، فجعلت أراقب النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر طرفه، هل يأذن لي من أن أنتصر منها، قالت: فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها، فاستقبلتها، فلم ألبث أن أفحمتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أبي بكر، قالت عائشة: فلم أر امرأة خيرا، ولا أكثر صدقة، ولا أوصل للرحم، وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل من زينب، ما عدا سورة من حدة كانت فيها توشك منها الفيئة.

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب الذي قبله.

3982- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر، يعني ابن المفضل، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.

3983- أخبرنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.

3984- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا شاذان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما أتاني الوحي في لحاف امرأة منكن إلا هي.

3985- أخبرني محمد بن آدم، عن عبدة، عن هشام، عن عوف بن الحارث، عن رميثة، عن أم سلمة، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلمنها، أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وتقول له: إنا نحب الخير كما تحب عائشة، فكلمته، فلم يجبها، فلما دار عليها كلمته أيضا، فلم يجبها، وقلن: ما رد عليك؟ قالت: لم يجبني، قلن: لا تدعيه حتى يرد عليك، أو تنظرين ما يقول، فلما دار عليها كلمته، فقال: لا تؤذيني في عائشة، فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن، إلا في لحاف عائشة.

قال أبو عبد الرحمن: هذان الحديثان صحيحان عن عبدة.

3986- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدة بن سليمان، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة, قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3987- حدثنا محمد بن آدم، عن عبدة، عن هشام بن عروة, عن صالح بن ربيعة بن هدير، عن عائشة قالت: أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فقمت، فأجفت الباب بيني وبينه، فلما رفه عنه، قال لي: يا عائشة إن جبريل عليه السلام يقرئك السلام.

3988- أخبرنا نوح بن حبيب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام، قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى.

3989- أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة هذا جبريل، وهو يقرأ عليك السلام. مثله سواء.

قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب والذي قبله خطأ.

4- باب الغيرة.

3990- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا حميد، قال: حدثنا أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين، فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، فضربت يد الرسول، فسقطت القصعة، فانكسرت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمع فيها الطعام، ويقول: غارت أمكم كلوا فأكلوا، فأمر حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول، وترك المكسورة في بيت التي كسرتها.

3991- أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي المتوكل، عن أم سلمة، أنها تعني أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء، ومعها فهر، ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة، ويقول: كلوا غارت أمكم مرتين، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة، فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة عائشة.

_حاشية

3992- أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن فليت، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته، فقال: إناء كإناء، وطعام كطعام.

3993- أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما، فقالت ذلك له: فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، ولن أعود له فنزلت: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} {إن تتوبا إلى الله} لعائشة وحفصة {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا} لقوله: بل شربت عسلا.

_حاشية

3994- أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي، هو لقبه، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} إلى آخر الآية.

3995- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن يحيى، هو ابن سعيد الأنصاري، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، أن عائشة قالت: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخلت يدي في شعره، فقال: قد جاءك شيطانك؟ فقلت: أما لك شيطان؟ فقال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم.

3996- أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، عن حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، أخبرني ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسسته، فإذا هو راكع، أو ساجد، يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، فقلت: بأبي وأمي، إنك لفي شأن، وإني لفي آخر.

3997- أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أن عائشة قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست، ثم رجعت، فإذا هو راكع، أو ساجد، يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، فقلت: بأبي وأمي إنك لفي شأن، وإني لفي آخر.

_حاشية

3998- أخبرنا سليمان بن داود، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة تقول: ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا: بلى، قالت: لما كانت ليلتي انقلب، فوضع نعليه عند رجليه، ووضع رداءه، وبسط إزاره على فراشه، ولم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، ثم انتعل رويدا، وأخذ رداءه رويدا، ثم فتح الباب رويدا، فخرج وأجافه رويدا، وجعلت درعي في رأسي فاختمرت، وتقنعت إزاري، وانطلقت في إثره حتى جاء البقيع، فرفع يديه ثلاث مرات، وأطال القيام، ثم انحرف، وانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، وسبقته فدخلت، وليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال: ما لك يا عائش رابية؟ قال: سليمان حسبته قال: حشيا، قال: لتخبرني، أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قلت: يا رسول الله، فأخبرته الخبر، قال: أنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم، قالت: فلهدني لهدة في صدري أوجعتني، قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، قالت: مهما يكتم الناس فقد علمه الله عز وجل؟ قال: نعم، قال: فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت، ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك فناداني، فأخفى منك فأجبته، فأخفيته منك، وظننت أنك قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، فأمرني أن آتي أهل البقيع، فأستغفر لهم.

خالفه حجاج بن محمد فقال: عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن محمد بن قيس.

3999- حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني عبد الله ابن أبي مليكة، أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول: سمعت عائشة تحدث، قالت: ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى، قالت: لما كانت ليلتي التي هو عندي، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، انقلب، فوضع نعليه عند رجليه، ووضع رداءه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، ثم انتعل رويدا، وأخذ رداءه رويدا، ثم فتح الباب رويدا، وخرج وأجافه رويدا، وجعلت درعي في رأسي، واختمرت، وتقنعت إزاري، فانطلقت في إثره حتى جاء البقيع، فرفع يديه ثلاث مرات وأطال القيام، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، وسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت، فدخل فقال: ما لك يا عائشة حشيا رابية؟ قالت: لا، قال: لتخبرني، أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر، قال: فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت: نعم، قالت: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس فقد علمه الله؟ قال: نعم، قال: فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت، ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك فناداني، فأخفى منك، فأجبته فأخفيت منك، فظننت أن قد رقدت، وخشيت أن تستوحشي، فأمرني أن آتي أهل البقيع، فأستغفر لهم.

رواه عاصم، عن عبد الله بن عامر، عن عائشة على غير هذا اللفظ.

_حاشية

4000- أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا شريك، عن عاصم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عائشة قالت: فقدته من الليل وساق الحديث.

38 - كتاب المحاربة - تحريم الدم.

4001 - أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، عن محمد بن عيسى، وهو ابن سميع، قال: حدثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبائحنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها.

4002 - أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم، وأموالهم، إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.

4003 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا حميد، قال: سأل ميمون بن سياه، أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين.

4004 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا عمران أبو العوام، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق.

4005 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل، قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، قال عمر: فوالله ما هو إلا أني رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.

4006 - أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، فلما كانت الردة، قال عمر لأبي بكر: أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كذا وكذا؟ فقال: والله لا أفرق بين الصلاة، والزكاة، ولأقاتلن من فرق بينهما، فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا.

قال أبو عبد الرحمن: سفيان في الزهري ليس بالقوي وهو سفيان بن حسين.

4007 - قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل.

جمع شعيب بن أبي حمزة الحديثين جميعا.

4008 - أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عثمان، عن شعيب، عن الزهري، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أبا هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل، قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، فوالله لو منعوني عناقا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر بالقتال، فعرفت أنه الحق.

_حاشية

4009 - أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عثمان، عن شعيب، عن الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله، إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل.

- خالفه الوليد بن مسلم.

4010 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا مؤمل بن الفضل، قال: حدثنا الوليد، قال: فحدثني شعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن عيينة، وذكر آخر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: فأجمع أبو بكر لقتالهم، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها؟ قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة، والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم، فعرفت أنه الحق.

4011 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وأخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل.

4012 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، منعوا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.

4013 - أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا شيبان، عن عاصم، عن زياد بن قيس، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله، حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله.

4014 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن النعمان بن بشير قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فساره، فقال: اقتلوه، ثم قال: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولكنما يقولها تعوذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فإني إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.

قال أبو عبد الرحمن: حديث الأسود بن عامر هذا خطأ, والصواب الذي بعده.

4015 - حدثنا أحمد بن سليمان، حدثنا عبيد الله: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن النعمان بن سالم، عن رجل حدثه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة، وقال فيه: إنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نحوه.

4016 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سماك، عن النعمان بن سالم: قال سمعت أوسا يقول: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة، وساق الحديث.

4017 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، قال: سمعت أوسا يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فكنت معه في قبة، فنام من كان في القبة غيري وغيره، فجاء رجل فساره، فقال: اذهب فاقتله، فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ قال: يشهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني ذره، ثم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها، قال محمد: فقلت لشعبة: أليس في الحديث أليس يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ قال: أظنها معها، ولا أدري.

4018 - أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن النعمان بن سالم، أن عمرو بن أوس، أخبره، أن أباه أوسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ثم تحرم دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها.

4019 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن ثور، عن أبي عون، عن أبي إدريس، قال: سمعت معاوية يخطب، وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله عز وجل أن يغفره، إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، أو الرجل يموت كافرا.

4020 - أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك أنه أول من سن القتل.

1 - باب تعظيم الدم.

4021 - أخبرنا محمد بن معاوية بن مالج، قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني، عن ابن إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إسماعيل، مولى عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.

قال أبو عبد الرحمن: إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي.

4022 - أخبرنا يحيى بن حكيم البصري، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم.

4023 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، عن شعبة، عن يعلى، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.

4024 - أخبرنا عمرو بن هشام، قال: حدثنا مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن منصور، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.

4025 - أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي، ثقة، حدثني خالد بن خداش، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.

4026 - أخبرنا سريع بن عبد الله الواسطي الحصي، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء.

4027 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، حدثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا وائل، يحدث عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحكم بين الناس في الدماء.

4028 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو داود، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبد الله: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.

4029 - أخبرنا أحمد بن حفص، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الأعمش، عن شقيق، ثم ذكر كلمة معناها، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.

4030 - أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء.

4031 - أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء.

4032 - أخبرنا إبراهيم بن المستمر، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب، هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي، ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني، فيقول الله عز وجل له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: فإنها ليست لفلان فيبوء بإثمه.

4033 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرني شعبة، عن أبي عمران الجوني قال: قال جندب: حدثني فلان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيم قتلني، فيقول: قتلته على ملك فلان، قال جندب: فاتقها.

4034 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، أن ابن عباس سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا، ثم تاب وآمن، وعمل صالحا، ثم اهتدى، فقال ابن عباس: وأنى له التوبة، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما، فيقول: أي رب، سل هذا فيم قتلني، ثم قال: والله لقد أنزلها الله عز وجل، ثم ما نسخها.

4035 - قال: وأخبرني أزهر بن جميل البصري، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} فرحلت إلى ابن عباس فسألته، فقال: لقد أنزلت في آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء.

_حاشية

4036 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثني القاسم بن أبي بزة، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا، وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} قال: هذه آية مكية، نسختها آية مدنية، {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم}.

4037 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} فسألته، فقال: لم ينسخها شيء، وعن هذه الآية: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} قال: نزلت في أهل الشرك.

_حاشية

4038 - أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي، قال: حدثنا ابن أبي رواد، قال: حدثنا ابن جريج، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن قوما كانوا قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، وانتهكوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فأنزل الله عز وجل: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} إلى {فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات} قال: يبدل الله شركهم إيمانا وزناهم إحصانا، ونزلت: {يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم} الآية.

4039 - أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال ابن جريج: أخبرني يعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن ناسا من أهل الشرك أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزلت: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر}، ونزلت: {يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم}.

4040 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثني ورقاء، عن عمرو، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده، وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب، قتلني، حتى يدنيه من العرش، قال: فذكروا لابن عباس التوبة، فتلا هذه الآية: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} قال: ما نسخت منذ نزلت: وأنى له التوبة.

4041 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: نزلت هذه الآية: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر.

قال أبو عبد الرحمن: محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي الزناد.

4042 - أخبرني محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد في قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} قال: نزلت هذه الآية بعد التي في {تبارك} بثمانية أشهر، {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق}.

قال أبو عبد الرحمن: أدخل أبو الزناد بينه وبين خارجة مجالد بن عوف.

4043 - أخبرنا عمرو بن علي، عن مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن مجالد بن عوف، قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يحدث، عن أبيه، قال: نزلت: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} أشفقنا منها، فنزلت الآية التي في الفرقان: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق}.

2 - باب ذكر الكبائر.

4044 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا بقية، قال: حدثني بحير بن سعد, عن خالد بن معدان، أن أبا رهم السمعي حدثهم، أن أبا أيوب الأنصاري حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يعبد الله، ولا يشرك به شيئا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويجتنب الكبائر كان له الجنة، فسألوه عن الكبائر، فقال: الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، والفرار يوم الزحف.

4045 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور.

4046 - أخبرني عبدة بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا ابن شميل، قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثنا فراس، قال: سمعت الشعبي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس.

4047 - أخبرنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا معاذ بن هانئ، قال: حدثنا حرب بن شداد، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن حديث عبيد بن عمير، أنه حدثه أبوه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هن تسع، أعظمهن إشراك بالله، وقتل النفس بغير حق، وفرار يوم الزحف. مختصر.

3 - باب ذكر أعظم الذنب.

واختلاف يحيى وعبد الرحمن على سفيان في حديث واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله فيه.

4048 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن واصل، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك.

4049 - حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك.

قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب من الذي قبله، ولا نعلم أحدا تابع عبد الرحمن بن مهدي على روايته.

4050 - أخبرنا عبدة، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: الشرك أن تجعل لله ندا، وأن تزاني بحليلة جارك، وأن تقتل ولدك مخافة الفقر أن يأكل معك، ثم قرأ عبد الله: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر}.

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب الذي قبله، وحديث يزيد هذا خطأ، إنما هو واصل.

4 - باب ذكر ما يحل به دم المسلم.

4051 - أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام، مفارق الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس.

ـحاشية

4052 - قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة، بمثله.

4053 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس.

وقفه زهير.

4054 - أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: يا عمار، أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة: النفس بالنفس، أو رجل زنى بعد ما أحصن، وساق الحديث.

4055 - أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني أبو أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: كنا مع عثمان وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط، فدخل عثمان يوما، ثم خرج، فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل، قلنا: يكفيكهم الله عز وجل، قال: فلم يقتلوني, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله عز وجل، ولا قتلت نفسا فبم يقتلونني؟.

5 - باب قتل من فارق الجماعة.

وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة، عن عرفجة فيه.

4056 - أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا بزيد بن مردانبة، عن زياد بن علاقة، عن عرفجة بن ضريح الأشجعي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فقال: إنه سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة، أو يريد يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض.

4057 - أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، عن أبي حمزة، عن زياد بن علاقة، عن عرفجة بن شريح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي هنات وهنات وهنات، ورفع يديه، فمن رأيتموه يريد يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جميع، فاقتلوه كائنا من كان من الناس.

_حاشية

4058 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا زياد بن علاقة، عن عرفجة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون بعدي هنات، وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم جميع فاضربوه بالسيف.

4059 - أخبرنا محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن زيد بن عطاء بن السائب، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل خرج يفرق بين أمتي، فاضربوا عنقه.

6 - باب تأويل قول الله عز وجل: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم، وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض} وفيمن نزلت.

وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أنس بن مالك فيه.

4060 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن حجاج الصواف، قال: حدثنا أبو رجاء، مولى أبي قلابة، قال: حدثنا أبو قلابة، قال: حدثني أنس بن مالك، أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاستوخموا المدينة، وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبوا من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى، فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث، فأخذوهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ونبذهم في الشمس حتى ماتوا.

4061 - أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، عن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أنس، أن نفرا من عكل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم, فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فقتلوا راعيها واستاقوها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، قال: فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا، فأنزل الله عز وجل: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية.

4062 - أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قلابة، عن أنس قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكل، فذكر نحوه إلى قوله: لم يحسمهم، وقال: قتلوا الراعي.

4063 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل، أو عرينة، فأمر لهم، واجتووا المدينة، بذود، أو لقاح يشربون ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي، واستاقوا الإبل، فبعث في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.

- ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد، عن أنس بن مالك، فيه.

4064 - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر، وغيره، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذود له، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا، ارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وصلبهم.

4065 - أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل، عن حميد، عن أنس قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من عرينة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى ذودنا فكنتم فيها، فشربتم من ألبانها وأبوالها، ففعلوا، فلما صحوا، قاموا إلى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه، ورجعوا كفارا، واستاقوا ذود النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلبهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.

4066 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا حميد، عن أنس قال: قدم ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى ذودنا، فشربتم من ألبانها، قال: وقال قتادة: وأبوالها، فخرجوا إلى ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صحوا، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا محاربين، فأرسل في طلبهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم.

4067 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، قال: حدثنا حميد، عن أنس قال: أسلم -يعني- أناسا من عرينة، فاجتووا المدينة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى ذود لنا، فشربتم من ألبانها، قال حميد: وقال قتادة، عن أنس: وأبوالها، ففعلوا، فلما صحوا، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهربوا محاربين، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا.

4068 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا قتادة، أن أنس بن مالك حدثهم، أن ناسا، أو رجالا من عكل، أو عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع، ولم نكن أهل ريف، فاستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها، فيشربوا من لبنها وأبوالها، فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود، فبعث الطلب في آثارهم، فأتي بهم، فسمروا أعينهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى ماتوا.

_حاشية

4069 - أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، نحوه.

4070 - أخبرنا محمد بن نافع، أبو بكر، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا قتادة، وثابت، عن أنس، أن نفرا من عرينة نزلوا في الحرة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في إبل الصدقة، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي، وارتدوا عن الإسلام، واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فجيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقاهم في الحرة، قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى مات.

- ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث.

4071 - أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن طلحة بن مصرف، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك قال: قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم، وعظمت بطونهم، فبعث بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فقتلوا رعاتها، واستاقوا الإبل، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس: وهو يحدثه هذا الحديث، بكفر، أو بذنب؟ قال: بكفر.

4072 - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني يحيى بن أيوب، ومعاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، ثم مرضوا، فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح ليشربوا من ألبانها، فكانوا فيها، ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه، واستاقوا اللقاح، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وبعضهم يزيد على بعض، إلا أن معاوية قال -يعني- في ذا الحديث: استاقوا إلى أرض الشرك.

4073 - أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي، قال: حدثنا مالك بن سعير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أغار قوم على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهم فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم.

4074 - أخبرنا محمد بن المثنى، عن إبراهيم بن أبي الوزير، قال: حدثنا عبد العزيز (ح) وأخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: حدثنا الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.

اللفظ لابن المثنى.

4075 - أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث، عن هشام، عن أبيه، أن قوما أغاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.

4076 - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: -يعني- وأخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، وسعيد بن عبد الرحمن، وذكر آخر، عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، أنه قال: أغار ناس من عرينة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوها وقتلوا غلاما له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.

4077 - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم آية المحاربة.

4078 - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه، وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله عز وجل في ذلك، فأنزل الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية كلها.

4079 - أخبرنا الفضل بن سهل الأعرج، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، ثقة مأمون، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أنس قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاة.

4080 - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، وألقاها في قليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت.

4081 - أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، أن رجلا قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في قليب، ورضخ رأسها بالحجارة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت.

4082 - أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال: نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم فمن قتل، وأفسد في الأرض، وحارب الله ورسوله، ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب.

7 - باب النهي عن المثلة.

4083 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة.

8 - باب الصلب.

4084 - أخبرنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، عن إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض.

9 - باب العبد يأبق إلى أرض الشرك.

وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي.

4085 - أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا شعبة، عن منصور، عن الشعبي، عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه.

4086 - أخبرنا محمد بن قدامة، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: كان جرير يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا، وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه.

4087 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جرير بن عبد الله، قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له.

- الاختلاف على أبي إسحاق.

4088 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه.

4089 - أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي , عن جرير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه.

_حاشية

4090 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير، قال: أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه.

4091 - أخبرني صفوان بن عمرو، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير قال: أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه.

4092 - أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرني شريك، عن أبي إسحاق، عن عامر، عن جرير قال: أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو فقد أحل بنفسه.

10 - باب الحكم في المرتد.

4093 - أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: أخبرنا المغيرة بن مسلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر، أن عثمان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل.

4094 - أخبرنا مؤمل بن إهاب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج, عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن عثمان بن عفان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: أن يزني بعد ما أحصن، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل.

_حاشية

4095 - أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.

4096 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة، أن ناسا ارتدوا عن الإسلام، فحرقهم علي بالنار، قال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله أحدا، ولو كنت أنا لقتلتهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.

4097 - أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا إسماعيل، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.

4098 - أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.

4099 - أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.

قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من حديث عباد.

4100 - أخبرنا الحسين بن عيسى، عن عبد الصمد، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.

4101 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أن عليا أتي بناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم، قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.

4102 - حدثنا محمد بن بشار، حدثني حماد بن مسعدة، قال: حدثنا قرة بن خالد، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك، فلما قدم قال: أيها الناس، إني رسول رسول الله إليكم، فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها، فأتي برجل كان يهوديا فأسلم، ثم كفر، فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، فلما قتل قعد.

_حاشية

4103 - أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثني أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسباط، قال: زعم السدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا، وكان أشب الرجلين فقتله، وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر، فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا,

فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص، لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده، فلأجدنه عفوا كريما، فجاء فأسلم، وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، بايع عبد الله، قال: فرفع رأسه، فنظر إليه، ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه، فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله، فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين.

11 - باب توبة المرتد.

4104 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: أخبرنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك، ثم تندم فأرسل إلى قومه، سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك: هل له من توبة؟ فنزلت: {كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم} إلى قوله {غفور رحيم} فأرسل إليه فأسلم.

4105 - أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا علي بن الحسين بن واقد، قال: أخبرني أبي، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال في سورة النحل: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره} إلى قوله {ولهم عذاب عظيم} فنسخ، واستثنى من ذلك فقال: {ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم} وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي كان على مصر كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان، فلحق بالكفار، فأمر به أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان، فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

12 - باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم.

4106 - أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثنا عباد بن موسى، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثني إسرائيل، عن عثمان الشحام، قال: كنت أقود رجلا أعمى فانتهيت إلى عكرمة، فأنشأ يحدثنا، قال: حدثني ابن عباس، أن أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له أم ولد، وكان له منها ابنان، وكانت تكثر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه، فيزجرها فلا تنزجر، وينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه، فلم أصبر أن قمت إلى المغول، فوضعته في بطنها، فاتكأت عليه فقتلتها، فأصبحت قتيلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس، وقال: أنشد الله رجلا لي عليه حق، فعل ما فعل إلا قام فأقبل الأعمى يتدلدل، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها كانت أم ولدي، وكانت بي لطيفة رفيقة، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك، فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها، فاتكأت عليها حتى قتلتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر.

ـحاشية

4107 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن عبد الله بن قدامة بن عنزة، عن أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فقلت: أقتله، فانتهرني، وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث.

4108 - أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي برزة قال: تغيظ أبو بكر على رجل، فقلت: من هو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم؟ قلت: لأضرب عنقه، إن أمرتني بذلك؟ قال: أفكنت فاعلا؟ قلت: نعم، قال: فوالله -يعني-لأذهب عظم كلمتي التي قلت غضبه، ثم قال: ما كان لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم.

4109 - أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي برزة قال: مررت على أبي بكر وهو متغيظ على رجل من أصحابه، فقلت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الذي تغيظ عليه؟ قال: ولم تسأل؟ قلت: أضرب عنقه، قال: فوالله لأذهب عظم كلمتي غضبه، ثم قال: ما كانت لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم.

4110 - أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي برزة قال: تغيظ أبو بكر على رجل، فقال أبو برزة: ألا أضرب عنقه, فقال: فأذهب قولي بعامة غضبه, قال: أوكنت فاعلا, فقال: لو أمرتني لفعلت؟ قال: أما والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم.

4111 - أخبرنا معاوية بن صالح الأشعري، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عبيد الله، عن زيد، عن عمرو بن مرة، عن أبي نضرة، عن أبي برزة قال: غضب أبو بكر على رجل غضبا شديدا حتى تغير لونه، قلت: يا خليفة رسول الله، والله لئن أمرتني لأضربن عنقه، فكأنما صب عليه ماء بارد، فذهب غضبه عن الرجل، قال: ثكلتك أمك أبا برزة وإنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب أبو نصر، واسمه حميد بن هلال, والله تعالى أعلم.

خالفه شعبة.

4112 - أخبرنا محمد بن المثنى، عن أبي داود، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا نصر يحدث، عن أبي برزة قال: أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل، فرد عليه، فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني، فقال: إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال أبو عبد الرحمن: أبو نصر حميد بن هلال ورواه عنه يونس بن عبيد فأسنده.

4113 - أخبرني أبو داود، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف بن الشخير، عن أبي برزة الأسلمي أنه قال: كنا عند أبي بكر الصديق فغضب على رجل من المسلمين، فاشتد غضبه عليه جدا، فلما رأيت ذلك، قلت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضرب عنقه؟ فلما ذكرت القتل، أضرب عن ذلك الحديث، أجمع إلى غير ذلك من النحو، فلما تفرقنا أرسل إلي، فقال: يا أبا برزة، ما قلت؟ ونسيت الذي قلت: قلت: ذكرنيه، قال: أما تذكر ما قلت؟ قلت: لا والله، قال: أرأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله، أما تذكر ذلك أو كنت فاعلا ذلك؟ قلت: نعم، والله والآن إن أمرتني فعلت، قال: والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم.

قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها، والله تعالى أعلم.

ـحاشية

13 - باب السحر.

4114 - أخبرنا محمد بن العلاء، عن ابن إدريس، قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، قال له صاحبه: لا تقل نبي، لو سمعك كان له أربعة أعين، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألاه عن تسع آيات بينات، فقال لهم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصنة، ولا تولوا يوم الزحف، وعليكم خاصة يهود أن لا تعدوا في السبت فقبلوا يديه ورجليه، وقالوا: نشهد أنك نبي، قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن داود دعا بأن لا يزال من ذريته نبي، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود.

قال أبو عبد الرحمن: حكي عن شعبه قال: سألت عمرو بن مره، عن عبد الله بن سلمة، فقال لي: تعرف، وتنكر.

قال أبو عبد الرحمن: وعبد الله بن سلمه الأفطس متروك الحديث وهو بصري.

14 - باب الحكم في السحرة.

4115 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عباد بن ميسرة المنقري، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة، ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.

15 - باب سحرة أهل الكتاب.

4116 - أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن ابن حيان، يعني يزيد، عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، فاشتكى لذلك أياما، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخرجوها، فجيء بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لذلك اليهودي، ولا رآه في وجهه قط.

16 - باب ما يفعل من تعرض لماله.

4117 - أخبرنا هناد بن السري في حديثه، عن أبي الأحوص، عن سماك، عن قابوس، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ح) وأخبرني علي بن محمد بن علي، قال: حدثنا خلف بن تميم قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا سماك بن حرب، عن قابوس بن مخارق، عن أبيه، قال: وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي، قال: ذكره بالله، قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين، قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه السلطان، قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة، أو تمنع مالك.

4118 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن الهاد، عن عمرو بن قهيد الغفاري، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي، قال: فانشد بالله، قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله، قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله، قال: فإن أبوا علي؟ قال: فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار.

4119 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب بن الليث، قال: أخبرنا الليث، عن ابن الهاد، عن قهيد بن مطرف الغفاري، عن أبي هريرة، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: فانشد بالله، قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله، قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله، قال: فإن أبوا علي؟ قال: فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار.

17 - باب من قتل دون ماله.

4120 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا حاتم، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد.

4121 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن أبي يونس القشيري، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن صفوان، عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد.

4122 - أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النيسابوري، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا سعيد، حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة.

4123 - أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل، قال: حدثنا عاصم بن يوسف، قال: حدثنا سعير بن الخمس، عن عبد الله بن الحسن، عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد.

4124 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني عبد الله بن حسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، أنه سمع عبد الله بن عمرو, رضي الله عنهما يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد.

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب حديث سعير بن الخمس.

ـحاشية

4125 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن الحسن، عن محمد بن إبراهيم بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد.

4126 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وقتيبة، واللفظ لإسحاق، قالا: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد.

مختصر.

4127 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فهو شهيد.

4128 - أخبرنا أحمد بن نصر، حدثنا المؤمل، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد.

4129 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة، عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد.

قال أبو عبد الرحمن: حديث مؤمل خطأ، والصواب حديث عبد الرحمن.

18 - باب من قاتل دون أهله.

4130 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد.

19 - باب من قاتل دون دينه.

4131 - أخبرنا محمد بن رافع، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم قالا: حدثنا سليمان، يعني ابن داود الهاشمي، قال: حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد.

20 - باب من قاتل دون مظلمته.

4132 - أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: حدثنا عبثر، عن مطرف، عن سوادة بن أبي الجعد، عن أبي جعفر قال: كنت جالسا عند سويد بن مقرن فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد.

21 - باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس.

4133 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر.

4134 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق بهذا الإسناد مثله، ولم يرفعه.

4135 - أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن الزبير قال: من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر.

4136 - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، وعبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد، أن نافعا، أخبرهم، عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.

4137 - أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن بذهيبة في تربتها، فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم أحد بني مجاشع، وبين عيينة بن بدر الفزاري، وبين علقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وبين زيد الخيل الطائي، ثم أحد بني نبهان قال: فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد، ويدعنا، فقال: إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين، ناتئ الوجنتين، كث اللحية، محلوق الرأس، فقال: يا محمد، اتق الله، قال: من يطع الله إذا عصيته، أيأمنني على أهل الأرض، ولا تأمنوني فسأل رجل من القوم، قتله فمنعه، فلما ولى، قال: إن من ضئضئ هذا قوما يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.

4138 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة، عن سويد بن غفلة، عن علي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة.

4139 - أخبرنا محمد بن معمر البصري البحراني، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن شريك بن شهاب، قال: كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسأله عن الخوارج، فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه، فقلت له: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني، ورأيته بعيني، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه، فأعطى من عن يمينه، ومن عن شماله، ولم يعط من وراءه شيئا، فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد، ما عدلت في القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال: والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل مني، ثم قال: يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق، والخليقة.

قال أبو عبد الرحمن: شريك بن شهاب ليس بذاك المشهور.

22 - باب قتال المسلم.

4140 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، قال: حدثنا سعد بن أبي وقاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق.

4141 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت أبا الأحوص، عن عبد الله قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.

4142 - أخبرنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، فقال له أبان: يا أبا إسحاق، أما سمعته إلا من أبي الأحوص؟ قال: بل، سمعته من الأسود وهبيرة.

4143 - أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزعراء، عن عمه أبي الأحوص، عن عبد الله قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.

4144 - أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدثه، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.

4145 - أخبرنا عمرو بن علي, حدثنا ابن عدي, عن شعبه, عن زبيد, قال: قلت لأبي وائل: أسمعت عبد الله يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم كفر وسبابه فسوق؟ قال: نعم.

4146 - أخبرنا محمد بن المثنى, حدثنا محمد, حدثنا شعبه, عن منصور, عن أبي وائل, عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.

4147 - أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة قال: قلت لحماد: سمعت منصورا، وسليمان، وزبيدا، يحدثون، عن أبي وائل، عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر قال: من تتهم؟ أتتهم منصورا؟ أتتهم زبيدا؟ أتتهم سليمان؟ قال: لا، ولكني أتهم أبا وائل.

4148 - أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن زبيد، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، قلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم.

4149 - أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.

4150 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال عبد الله: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.

4151 - أخبرنا محمد بن العلاء، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قتال المؤمن كفر، وسبابه فسوق.

23 - باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية.

4152 - أخبرنا بشر بن هلال الصواف، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن غيلان بن جرير، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها، وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدها فليس مني، ومن قاتل تحت راية عمية، يدعو إلى عصبية، أو يغضب لعصبيتة فقتل فقتلة جاهلية.

4153 - أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا عمران القطان، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية، ويغضب لعصبية فقتلته جاهلية.

قال أبو عبد الرحمن: عمران القطان ليس بالقوي.

24 - باب تحريم القتل.

4154 - أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة، قال: أخبرني منصور، قال: سمعت ربعيا يحدث، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله خرا جميعا فيها.

4155 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن أبي بكرة قال: إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على الآخر، فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار.

4156 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد، عن سليمان التيمي، عن الحسن، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: أراد قتل صاحبه.

4157 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن هارون، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما صاحبه، فهما في النار مثله سواء.

4158 - أخبرنا علي بن محمد بن علي المصيصي، قال: حدثنا خلف، عن زائدة، عن هشام، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما كل واحد منهما يريد قتل صاحبه، فهما في النار، قيل له: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.

4159 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، قال: حدثني قتادة، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار.

4160 - أخبرنا أحمد بن فضالة، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة قال:، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه.

4161 - أخبرنا أحمد بن عبدة، عن حماد، عن أيوب، ويونس، والمعلى بن زياد، عن الحسن، عن الأحنف، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار.

4162 - أخبرنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا إسماعيل، وهو ابن علية، عن يونس، عن الحسن، عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار، قال رجل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه.

4163 - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد، أنه سمع أباه يحدث، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض.

4164 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجناية أبيه، ولا جناية أخيه.

هذا خطأ، والصواب مرسل.

4165 - أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه.

4166 - أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفينكم ترجعون بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه.

هذا هو الصواب.

4167 - أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا.

مرسل.

4168 - أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض.

4169 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، وعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك، قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير، يحدث عن جرير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض.

4170 - أخبرنا أبو عبيدة بن أبي السفر، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا إسماعيل، عن قيس قال: بلغني أن جرير بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس، ثم قال: لا ألفينكم بعدما أرى ترجعون بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض.

39 - كتاب قسم الفيء.

4171 - أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه؟ قال: هو لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان عمر عرض علينا شيئا رأيناه دون حقنا، فأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك.

4172 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، ومحمد بن علي، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، لمن هو؟ قال بزيد بن هرمز: وأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة، كتبت إليه، كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو، وهو لنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا، ونحذي منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه.

4173 - أخبرنا عمرو بن يحيى، قال: حدثنا محبوب، يعني ابن موسى، قال: أخبرنا أبو إسحاق وهو الفزاري، عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه: وقسم أبيك لك الخمس كله، وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين، وفيه حق الله، وحق الرسول، وذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة، فكيف ينجو من كثرت خصماؤه، وإظهارك المعازف، والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء.

4174 - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن يحيى، قال: حدثنا نافع بن يزيد، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أن جبير بن مطعم حدثه، أنه جاء هو وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر، بين بني هاشم، وبني المطلب بن عبد مناف، فقالا: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب بن عبد مناف، ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا مثل قرابتهم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا.

قال جبير بن مطعم: ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا، كما قسم لبني هاشم، وبني المطلب.

ـحاشية

4175- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم، وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم، ومنعتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه.

4176- أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا محبوب، يعني ابن موسى، قال: أخبرنا أبو إسحاق، وهو الفزاري، عن عبد الرحمن بن عياش، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة الباهلي، عن عبادة بن الصامت، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير، فقال: يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم.

قال أبو عبد الرحمن: اسم أبي سلام: ممطور، وهو حبشي، واسم أبي أمامة: صدي بن عجلان، والله أعلم.

4177- أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا ابن أبي عدي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين إصبعيه، ثم قال: إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم.

4178- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، يعني ابن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.

4179- أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا محبوب، يعني ابن موسى، قال: أخبرنا أبو إسحاق، هو الفزاري، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم من صدقته، ومما ترك من خمس خيبر، قال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث.

4180- أخبرنا عمرو بن يحيى، قال: حدثنا محبوب، قال: أخبرنا أبو إسحاق، عن زائدة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، قوله عز وجل: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} قال: خمس الله وخمس رسوله واحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه، ويعطي منه، ويضعه حيث شاء، ويصنع به ما شاء.

4181- أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا محبوب، يعني ابن موسى، قال: أخبرنا أبو إسحاق، هو الفزاري، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، قال: سألت الحسن بن محمد، عن قوله عز وجل: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} قال: هذا مفاتح كلام الله الدنيا والآخرة لله، قال: اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهم الرسول وسهم ذي القربى، فقال قائل: سهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

4182- أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا محبوب، قال: أخبرنا أبو إسحاق، عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت يحيى بن الجزار عن هذه الآية: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} قال: قلت: كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الخمس؟ قال: خمس الخمس.

4183- أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا محبوب، قال: أخبرنا أبو إسحاق، عن مطرف قال: سئل الشعبي، عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فقال: أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فكسهم رجل من المسلمين، وأما سهم الصفي فغرة تختار من أي شيء شاء.

_حاشية

4184- أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا محبوب، قال: أخبرنا أبو إسحاق، عن سعيد الجريري، عن يزيد بن الشخير قال: بينا أنا مع مطرف بالمربد إذ دخل رجل، معه قطعة أديم، قال: كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أحد منكم يقرأ؟ قال: قلت: أنا أقرأ، فإذا فيها: من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيش، أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وفارقوا المشركين، وأقروا بالخمس في غنائمهم، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله.

4185- أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: أخبرنا محبوب، قال: أخبرنا أبو إسحاق، عن شريك، عن خصيف، عن مجاهد قال: الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته، لا يأكلون من الصدقة شيئا، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، ولذي قرابته خمس الخمس، ولليتامى مثل ذلك، وللمساكين مثل ذلك، ولابن السبيل مثل ذلك.

قال أبو عبد الرحمن: قال الله جل ثناؤه: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} وقوله عز وجل: {لله} ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله عز وجل، ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لأنها أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل لأنها أوساخ الناس، والله تعالى أعلم، وقد قيل بل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل في الكعبة وهو السهم الذي لله عز وجل، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام يشتري الكراع منه والسلاح،

ويعطي منه من رأى ممن فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام، ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن، وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب بينهم الغني منهم والفقير، وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل وهو أشبه القولين بالصواب عندي والله تعالى أعلم، والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء، لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم، وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض، ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو أوصى بثلثه لبني فلان أنه بينهم، وأن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يحصون، فهكذا كل شيء صير لبني فلان أنه بينهم بالسوية إلا أن يبين ذلك الآمر به، والله ولي التوفيق، وسهم لليتامى من المسلمين، وسهم للمساكين من المسلمين، وسهم لابن السبيل من المسلمين، ولا يعطى أحد منهم سهم مسكين وسهم ابن السبيل، وقيل له: خذ أيهما شئت، والأربعة أخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين.

4186- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: جاء العباس وعلي إلى عمر رضي الله عنه يختصمان، فقال العباس: اقض بيني وبين هذا، فقال الناس: افصل بينهما، فقال عمر: لا أفصل بينهما، وقد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، قال: فقال الزهري: وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منها قوت أهله، وجعل سائره سبيله سبيل المال، ثم وليها أبو بكر بعده، ثم وليتها بعد أبي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع، ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر، والذي وليتها به، فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما، ثم أتياني يقول هذا: اقسم لي نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا: اقسم لي بنصيبي من امرأتي، فإن شاءا أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم،

والذي وليها به أبو بكر، والذي وليتها به دفعتها إليهما، وإن أبيا كفيا ذلك، ثم قال: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} هذه الآية لهؤلاء، {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله} هذه لهؤلاء، {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب}، قال: قال الزهري: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية فدك كذا وكذا، {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} و{للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} {والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم} {والذين جاؤوا من بعدهم} فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق، أو قال: حظ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم، ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه، أو قال: حظه.

_حاشية

40 - كتاب البيعة من المجتبى.

1 - البيعة على السمع والطاعة.

4187 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر، والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم.

4188- أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، أن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وذكر مثله.

2- باب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله.

4189- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة، قال: حدثني أبي، عن عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر، والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول، أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف لومة لائم.

3- باب البيعة على القول بالحق.

4190- أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن إسحاق، ويحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، والأثرة علينا, وأن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيث كنا.

4- باب البيعة على القول بالعدل.

4191- أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني الوليد بن كثير، قال: حدثني عبادة بن الوليد، أن أباه الوليد حدثه، عن جده عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكارهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالعدل أين كنا، لا نخاف في الله لومة لائم.

5- باب البيعة على الأثرة.

4192- أخبرنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن سيار، ويحيى بن سعيد، أنهما سمعا عبادة بن الوليد يحدث، عن أبيه، أما سيار، فقال: عن أبيه، وأما يحيى فقال: عن أبيه، عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كان، لا نخاف في الله لومة لائم.

قال شعبة: سيار لم يذكر هذا الحرف حيثما كان، وذكره يحيى.

قال شعبة: إن كنت زدت فيه شيئا فهو عن سيار، أو عن يحيى.

4193- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب، عن أبي حازم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالطاعة في منشطك ومكرهك، وعسرك ويسرك، وأثرة عليك.

6- باب البيعة على النصح لكل مسلم.

4194- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن علاقة، عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم.

4195- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، قال: قال جرير: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وأن أنصح لكل مسلم.

7- باب البيعة على أن لا نفر.

4196- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، سمع جابرا يقول: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على أن لا نفر.

8- باب البيعة على الموت.

4197- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع، على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت.

9- باب البيعة على الجهاد.

4198- أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، أن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية ابن أخي يعلى بن أمية حدثه، أن أباه، أخبره، أن يعلى بن أمية قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمية يوم الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايع أبي على الهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعه على الجهاد، وقد انقطعت الهجرة.

4199- أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني عمي، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو إدريس الخولاني، أن عبادة بن الصامت قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به في الدنيا، فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا، ثم ستره الله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه.

خالفه أحمد بن سعيد.

4200- أخبرني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن الحارث بن فضيل، أن ابن شهاب حدثه، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء، أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف؟ قلنا: بلى يا رسول الله، فبايعناه على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب بعد ذلك شيئا فنالته عقوبة فهو كفارة، ومن لم تنله عقوبة فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه.

10- باب البيعة على الهجرة.

4201- أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جئت أبايعك على الهجرة، ولقد تركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما.

11- باب شأن الهجرة.

4202- أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد، أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا.

12- باب هجرة البادي.

4203- أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي كثير، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهجرة هجرتان: هجرة الحاضر، وهجرة البادي، فأما البادي، فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وأما الحاضر، فهو أعظمهما بلية، وأعظمهما أجرا.

13- باب تفسير الهجرة.

4204- أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا مبشر بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك، فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة.

14- باب الحث على الهجرة.

4205- أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال، عن محمد، وهو ابن عيسى بن سميع، قال: حدثنا زيد بن واقد، عن كثير بن مرة، أن أبا فاطمة -يعني- حدثه، أنه قال: يا رسول الله، حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة، فإنه لا مثل لها.

15- باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة.

4206- أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية، أن أباه أخبره، أن يعلى قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايع أبي على الهجرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة.

4207- أخبرني محمد بن داود، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن صفوان بن أمية، قال: قلت: يا رسول الله، إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر، قال: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا.

4208- أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: لا هجرة، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا.

4209- أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، عن يحيى بن هانئ، عن نعيم بن دجاجة، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4210- أخبرنا عيسى بن مساور، قال: حدثنا الوليد، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبد الله بن وقدان السعدي، قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة، وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت، قال: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار.

4211- أخبرنا محمود بن خالد، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، قال: حدثني بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي قال: وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل أصحابي فقضى حاجتهم، وكنت آخرهم دخولا، فقال: حاجتك، فقلت: يا رسول الله، متى تنقطع الهجرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار.

16- باب البيعة فيما أحب وكره.

4212- أخبرني محمد بن قدامة، عن جرير، عن مغيرة، عن أبي وائل، والشعبي، قالا: قال جرير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تستطيع ذلك يا جرير، أو تطيق ذلك؟ قال: قل: فيما استطعت فبايعني والنصح لكل مسلم.

17- باب البيعة على فراق المشرك.

4213- أخبرنا بشر بن خالد، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم، وعلى فراق المشرك

4214- أخبرني محمد بن يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحسن بن الربيع، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي نحيلة، عن جرير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.

_حاشية

4215- أخبرني محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي نحيلة البجلي، قال: قال جرير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك حتى أبايعك، واشترط علي، فأنت أعلم، قال: أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين.

_حاشية

4216- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا غندر، قال: أخبرنا معمر، قال: أخبرنا ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، قال: سمعت عبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فيه فهو طهوره، ومن ستره الله عز وجل، فذاك إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.

18- باب بيعة النساء.

4217- أخبرني محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية، قالت: لما أردت أن أبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إن امرأة أسعدتني في الجاهلية، فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك؟ قال: اذهبي فأسعديها، يعني, قالت: فذهبت فساعدتها، ثم جئت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4218- أخبرنا الحسن بن أحمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: أخبرنا حماد، قال: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أم عطية، قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على أن لا ننوح.

4219- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن أميمة بنت رقيقة، أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، قال: فيما استطعتن، وأطقتن، قالت: قلنا الله ورسوله أرحم بنا، هلم نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة.

19- باب بيعة من به عاهة.

4220- أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن رجل من آل الشريد يقال له عمرو، عن أبيه، قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعتك.

20- باب بيعة الغلام.

4221- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، عن الهرماس بن زياد، قال: مددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ليبايعني: فلم يبايعني.

21- باب بيعة المماليك.

4222- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله: أعبد هو.

22- باب استقالة البيعة.

4223- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها.

23- باب المرتد أعرابيا بعد الهجرة.

4224- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، وذكر كلمة معناها وبدوت، قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.

24- باب البيعة فيما يستطيع الإنسان.

4225- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار (ح) وأخبرني علي بن حجر، عن إسماعيل، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ثم يقول: فيما استطعت، وقال علي: فيما استطعتم.

4226- أخبرنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: كنا حين نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا: فيما استطعتم.

4227- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا سيار، عن الشعبي، عن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم.

4228- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن أميمة بنت رقيقة قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: فيما استطعتن، وأطقتن.

25- باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه.

4229- أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة، والناس عليه مجتمعون، قال: فسمعته يقول: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ نزلنا منزلا، فمنا من يضرب خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشرته، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، فاجتمعنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرها سيصيبهم بلاء، وأمور تنكرونها تجيء فتن فتدفق بعضها لبعض، فتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار، ويدخل الجنة، فلتدركه موته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر، فدنوت منه، فقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. وذكر الحديث.

26 - باب الحض على طاعة الإمام.

4230 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن يحيى بن حصين، قال: سمعت جدتي تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا.

27- باب الترغيب في طاعة الإمام.

4231- أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أن زياد بن سعد، أخبره، أن ابن شهاب أخبره، أن أبا سلمة أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني.

28- باب قوله تعالى: {وأولي الأمر منكم}.

4232- أخبرنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية.

29- باب التشديد في عصيان الإمام.

4233- أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا بحير، عن خالد بن معدان، عن أبي بحرية، عن معاذ بن جبل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، واجتنب الفساد، فإن نومه ونبهته أجر كله، وأما من غزا رياء، وسمعة وعصى الإمام، وأفسد في الأرض، فإنه لا يرجع بالكفاف.

30- باب ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه.

4234- أخبرنا عمران بن بكار، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب، قال: حدثني أبو الزناد، مما حدثه عبد الرحمن الأعرج، مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا.

31- باب النصيحة للإمام.

4235- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: سألت سهيل بن أبي صالح، قلت: حدثنا عمرو، عن القعقاع، عن أبيك قال: أنا سمعته من الذي حدث أبي، حدثه رجل من أهل الشام يقال له: عطاء بن بزيد، عن تميم الداري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم.

4236- حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم.

4237- أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، وعن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم.

4238- أخبرنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب، قال: حدثنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، وعن سمي، وعن عبيد الله بن مقسم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم.

32- باب بطانة الإمام.

4239- أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا معمر بن يعمر، قال: حدثني معاوية بن سلام، قال: حدثني الزهري، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منهما.

4240- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي، ولا استخلف من خليفة، إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله عز وجل.

4241- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن صفوان، عن أبي سلمة، عن أبي أيوب أنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي، ولا كان بعده من خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي.

33- باب وزير الإمام.

4242- أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا ابن المبارك، عن ابن أبي حسين، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت عمتي تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه.

34- باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع.

4243- أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن زبيد الإيامي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا، فأوقد نارا، فقال: ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنما فررنا منها، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين خيرا، وقال أبو موسى في حديثه: قولا حسنا، وقال: لا طاعة في معصية الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف.

4244- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة.

35- باب ذكر الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم.

4245- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن عاصم العدوي، عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة، فقال: إنه سيكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فهو مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض.

36- باب من لم يعن أميرا على الظلم.

4246- أخبرنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا محمد، يعني ابن عبد الوهاب، قال: حدثنا مسعر، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن عاصم العدوي، عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب، والآخر من العجم، فقال: اسمعوا، هل سمعتم أنه ستكون بعدي أمراء، من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، وليس يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم، ولم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فهو مني وأنا منه، وسيرد علي الحوض.

37- باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر.

4247- أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن طارق بن شهاب، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز، أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر.

38- باب ثواب من وفى بما بايع عليه.

4248- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وقرأ عليهم الآية، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه، فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.

39- باب ما يكره من الحرص على الإمارة.

4249- أخبرني محمد بن آدم بن سليمان، عن ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها ستكون ندامة وحسرة فنعمت المرضعة، وبئست الفاطمة.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: " {فطلقوهن لعدتهن} , أي في قبل عدتهن", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3392) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5555).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "طلاق السنة يطلقها تطليقة", وطبعة المكتبة التجارية إلى: "طلاق السنة تطليقة", وهو على الصواب في"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5557).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "يا أبا عباس", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3406), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5569).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "عبد الله بن عباس"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 5/257 (5576)، و"تحفة الأشراف" 7/220 (9738).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "سلم بن زرير"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" للنسائي (5577)، و"تحفة الأشراف" (7083).

- وسلم بن زرير لم يرو عن سالم، ولم يرو عنه علقمة، في الكتب الستة. "تهذيب الكمال" 11/222.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "والمحل", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3416), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5579).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "قال: لا, بل اعتزلها", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3424) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5588).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "وكوني عندهم", وهو على الصواب في "السنن الكبرى".

قال المزي: وإنما وقع عند النسائي، وحده: "عن الحسن"، فالسهو في ذلك، إما من النسائي، وإما من شيخه محمد بن رافع، والله أعلم. "تحفة الأشراف" 5/273 (6561).

قلنا: وقد وقع كذلك في "المصنف" لعبد الرزاق (12989)، فانتفى السهو عن النسائي، وشيخه.

تحرف في طبعة التأصيل, وتحفة الأشراف إلى: "أبناء", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3429), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5593).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية، والتأصيل, و"تحفة الأشراف" (12896) إلى: "عبيد الله"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" (5598)، وانظر "تهذيب الكمال" 15/27.

في طبعة التأصيل: "حدثنا حماد", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3436) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5600).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "وقد", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3439), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5603).

القائل ؛ هو أبو يعفور، عبد الرحمن بن عبيد.

أي عند أبي الضحى، مسلم بن صبيح.

تحرف في طبعات المكتبة التجارية, والتأصيل, والكبرى, إلى: "فنادى بلالا"، وذكر ابن حجر رواية النسائي هذه: "فنادى بلال"، بحذف المفعول، "فتح الباري" 9/302.

وفي "شرح معاني الآثار" 3/122 من هذا الطريق: " ثم سلم، فلم يجبه أحد، فلما رأى ذلك انصرف، فدعاه بلال".

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "في ضوء القمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3458) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5623).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "بدو", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3466) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5632).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "أخو", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3468), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5633).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "فبينا", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3469), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5634).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "تظهر في الإسلام السوء", وفي طبعة المكتبة التجارية (3470) إلى: "تظهر في الإسلام الشر", وهو على الصواب في"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5635).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "إن تكلم تكلم بأمر عظيم", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3473), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5637).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "حمر غر", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3480), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5644).

قال ابن حجر: قائل ذلك النسائي، وأما شيخه فيه، إسحاق بن إبراهيم، فإنه أخرجه في مسند ابن مسعود، "من مسنده"، ثم أخرجه من طريق شعبة، عن مغيرة، عن أبي وائل، به مرسلا. "النكت الظراف" (9295).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "في ابن أمة زمعة", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3487), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5651).

في طبعة التأصيل: "بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه نفر يختصمون في ولد، وقعوا على امرأة في طهر، وساق الحديث", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3489), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5653).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "زوجي يريد", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3496), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5660).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "عن زينب بنت أم سلمة قالت", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3500), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5663).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى, قال: سمعت نافعا، يقول", وفي طبعة المكتبة التجارية (3503): "حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت نافعا، يقول", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 5/295 (5666)، و"تحفة الأشراف" 11/291 (15817).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "تمر", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3519), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5683).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "لا يقول مثل ذلك قال", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3521), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5685).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "لبعد", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "أن تحد على ميت", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3526), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5690).

قوله: "فقتلوه" لم يرد في طبعة التأصيل, وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3528), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5692).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "قالا", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3533), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5697).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "قد توفي", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3533), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5697).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "فقال: ألا", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5701).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "فقال: ألا أربعة أشهر وعشرا", وطبعة المكتبة التجارية إلى: "لا، إلا أربعة أشهر وعشرا", وهو على الصواب في "السنن الكبرى".

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "تكتحل", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3541), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5704).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "أتت امرأة النبي", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "وخرج عنها إلى بعض المغازي", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3545), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5708).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "فقال لها", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

تحرف طبعة التأصيل إلى: "أبي بكر بن حفص", وفي طبعة المكتبة التجارية إلى: "أبي بكر بن أبي حفص"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 5/317 (5714)، و"تحفة الأشراف" 12/469 (18037).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "فذكر ذلك له", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3555), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5718).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "تعني", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "طلقوهن", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3556), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5719).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "يطلق", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3557), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5720).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "وقد", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3561) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4386).

ما بين المعقوفتين لم يرد في طبعة التأصيل, وهو على الصواب في "طبعة المكتبة التجارية" (3576), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4393).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "خالد بن يزيد"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4404)، و"تحفة الأشراف" (9922).

- قال المزي: خالد بن زيد، ويقال: ابن يزيد، الجهني. "تهذيب الكمال" 8/71.

في طبعة التأصيل: "أخبرنا قتيبة", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4409)، و"تحفة الأشراف" 8280.

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "عن ابن عمر، عن عمر، قال: أصاب عمر" وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6393)، و"تحفة الأشراف" (7742).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "إني أصبت أرضا كثيرا بخيبر لم أصب", وفي طبعة المكتبة التجارية (3600) : "إني أصبت أرضا كثيرا لم أصب", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6394).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "فما تأمرني فيها", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "عن ابن عمر، عن عمر، رضي الله عنه، قال: جاء عمر" وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6398)، و"تحفة الأشراف" (7902).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "عمر", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6401).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "ابتاع", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3607), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6401).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "محمد بن موهب"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 6/145 (6404)، و"تحفة الأشراف" 7/259 (9814).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "يقول: قال", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3619), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6413).

قوله: "يا جابر" لم يرد في طبعة التأصيل, وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6433).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "والمولي", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3671), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6465).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "طلبت بعض الموهبة، وقد أعجبها أن أشهدك على ذلك", وفي طبعة المكتبة التجارية: (3682) "طلبت مني بعض الموهبة، وقد أعجبها أن أشهدك على ذلك", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6476).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "وأولادكم", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3688) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6482).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "وركبه", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3688), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6482).

النص هكذا لا يستقيم, إذ يوجد هنا سقط, والحديث أخرجه أحمد 2/642(6729) من طريق حماد بن سلمة, به, وفيه: "...ثم ركب راحلته، وتعلق به الناس، يقولون: اقسم علينا فيأنا".

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "ويعود", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3691), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6486).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "خطبهم يوما", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3727), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6523).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية والتأصيل إلى: "فهو", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6530).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "ولا", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3736), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6532).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل, و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة إلى: "عبد الملك بن محمد بن بشير".

- قال ابن الأثير، بعد أن ذكر هذا الحديث: رواه البخاري، في تاريخه، عن يوسف، عن أبي بكر هذا، وهو ابن عياش، عن يحيى، عن أبي حذيفة، عن عبد الملك بن محمد بن نسير، بالنون، عن عبد الرحمن بن علقمة. "أسد الغابة" 3/ 527.

- وقال ابن ناصر الدين، في باب: "نسير": قال الذهبي: وعبد الملك بن محمد بن نسير.

قال ابن ناصر الدين: قلت: وجدته في "تاريخ" البخاري بخط الحافظ أبي النرسي: ابن يسير، بمثناة تحت مضمومة أوله. "توضيح المشتبه" 1/ 540.

- وقال ابن حجر: عبد الملك بن محمد بن نسير، بنون ومهملة، مصغر، الكوفي. "تقريب التهذيب".

- وانظر: "المؤتلف والمختلف" لعبد الغني الأزدي، و"الإكمال" لابن ماكولا 1/ 302، و"تبصير المنتبه" لابن حجر 1/ 92، وهذه هي مصادر هذا الفن، وفيها جميعا: "عبد الملك بن محمد بن نسير".

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "يملك", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3792), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4715).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "وإلى رسوله", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3794), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4717).

يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "حدثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زحر، وقال عمرو: إن عبيد الله بن زحر أخبره, عن عبد الله بن مالك", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4738), و"تحفة الأشراف" (9930).

- قال المزي في تحفة الأشراف: قال أبو القاسم، يعني ابن عساكر: سقط من كتابي: "عن أبي سعيد"، وهو في رواية ابن حيويه.

- أبو سعيد، هو الرعيني، جعثل بن هاعان القتباني.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3817), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4740).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "عن يونس قال ابن شهاب: وأخبرني", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3824), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4747).

في طبعة التأصيل، و"تحفة الأشراف" (3549): "إبراهيم"، وفي "السنن الكبرى" الورقة (60/ب)، وفي طبعة التأصيل منها "طبعة الرسالة" (4579): "إسحاق"، والنسائي، رحمه الله، يروي عن إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، الجوزجاني، نزيل دمشق، وعن إسحاق بن يعقوب بن إسحاق البغدادي، أبي محمد، سكن الشام أيضا، وكلاهما يروي عن عفان، عند النسائي، كما ذكر المزي في "تهذيب الكمال"، والله أعلم.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "عن أمر كان لنا نافعا, وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3871), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4584).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "كراها", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3898), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4611).

القائل؛ حنظلة بن قيس.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "أخبر عبد الله", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3908), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4622).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "ينهى", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3911), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4625).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "خالفه الأوزاعي فقال: عن ظهير بن رافع", وفي طبعة المكتبة التجارية (3923): "خالفه الأوزاعي فقال: عن رافع, عن ظهير بن رافع", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4638).

في طبعة التأصيل: "عبد الرحمن بن عبد الله", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3930), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4648).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "وجعلت", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3939), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (8836).

في طبعة التأصيل: "فبعث بها إلى أم سلمة بدل صحفة أم سلمة", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3956), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (8854).

قوله: "حديثا" لم يرد في طبعة التأصيل, وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3958), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (8856).

قوله "عن عطاء" لم يرد في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (8860), و"تحفة الأشراف" 11/459 (16256).

والحديث ؛ أخرجه عبد الرزاق "المصنف" 2898، ومسلم (1023)، والطبراني، في "الدعاء" 605، والبغوي "شرح السنة" 619 كلهم من طريق عبد الرزاق، بإثبات: "عن عطاء".

وقال الدارقطني: يرويه ابن جريج، واختلف عنه ؛

فرواه محمد بن بكر البرساني، ومكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، وخالفهم حجاج، وعبد الرزاق، رواياه، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن عائشة. "العلل" 3710.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "فلم يلبث ريثما", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3964), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (8862).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "وليس", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "آتي البقيع", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

قوله: "أمرت" لم يرد في طبعة التأصيل, وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3973) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (3421).

قوله: "ثم" لم يرد في طبعة التأصيل, وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4000) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (3449).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "عبد الرحمن بن أبي ليلى"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 3451 و11049 و11307، و"تحفة الأشراف" 5624.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "لا يحل دم مسلم", وفي طبعة المكتبة التجارية (4016): "لا يحل دم امرئ مسلم", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (3465).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "محمد بن علي" والمثبت عن "السنن الكبرى" 3/ 428 (3470)، و"تحفة الأشراف" 7/ 292 (9896).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "تفرق أمر أمة", وفي طبعة المكتبة التجارية (4021): "تفريق أمر أمة", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (3470).

تصحف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "شعبة"، وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية: 1/ 158، و"الكبرى" (290 و3481)، و"تحفة الأشراف" 1176.

قوله: "عن الشعبي" سقط من طبعتي المكتبة التجارية، والتأصيل, وهو على الصواب في "السنن الكبرى" (3502)، و"تحفة الأشراف" (3217).

في طبعة التأصيل: "إلا بإحدى ثلاث", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4058) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (3507).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "حدثنا محمد بن بشار، وحدثني حماد بن مسعدة، قالا" وهو على الصواب في "السنن الكبرى" (3515)، وتحفة الأشراف (9085).

المغول، بكسر الميم، وسكون المعجمة: شبه سيف قصير، يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه. انظر "النهاية في غريب الحديث" 3/ 397.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "قال: لا والله", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4077) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (3526).

يعني الحديث السابق، ونقل المزي خلاف ذلك، فقال: قال النسائي عقيب حديث يحيى، عن سفيان، هذا أولى بالصواب، قال المزي: يعني من حديث سعير بن الخمس. "تحفة الأشراف" 8603.

- وقال المزي أيضا: قال النسائي: حديث سعير خطأ، قال المزي: يعني أن الصواب حديث عبد الله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو. "تحفة الأشراف" 8891.

- قال ابن حجر: الذي في رواية ابن السني، يعني لسنن النسائي: الصواب حديث سعير. "النكت الظراف" 8891.

قوله: "حدثه" لم يرد في طبعة التأصيل, وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4136) , والكبرى طبعة الرسالة (4422).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "فعدة", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4145), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4431).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "هذا لهؤلاء", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4434).

- وجاء في طبعة التأصيل عقب قوله: "هذا لهؤلاء": "{وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} الحشر: 6، {والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} هذا لهؤلاء" التوبة:60، وهو غير موجود في طبعة المكتبة التجارية (4148), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4434).

قال المزي: أبو نخيلة البجلي، ذكره عبد الغني بن سعيد بالحاء المهملة، وذكره غيره بالمعجمة، روى عن جرير بن عبد الله البجلي؛ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة...الحديث، روى عنه أبو وائل، شقيق بن سلمة، وقيل: عن أبي وائل، عن أبي جميلة، عن جرير، وقيل: عن أبي وائل، عن جرير، ليس بينهما أحد. «تهذيب الكمال» 34/342.

قال المزي: أبو نخيلة البجلي، ذكره عبد الغني بن سعيد بالحاء المهملة، وذكره غيره بالمعجمة، روى عن جرير بن عبد الله البجلي؛ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة...الحديث، روى عنه أبو وائل، شقيق بن سلمة، وقيل: عن أبي وائل، عن أبي جميلة، عن جرير، وقيل: عن أبي وائل، عن جرير، ليس بينهما أحد. «تهذيب الكمال» 34/342.